Processo coletivo e suas principais ações: ação civil pública, ação popular e mandado de segurança coletivo

Estudo jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre o processo coletivo e as três ações constitucionais de tutela coletiva

Domingos José de Souza Lima Júnior

Realizado em 2 de novembro de 2026

Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0)
creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt-br

Sumário

Lista de abreviaturas e siglas....5
Observações iniciais....6
1 Identificação da pesquisa....7
2 Síntese executiva....8
3 Quadro de entendimentos vinculantes e de observância obrigatória....10
4 Fundamentação normativa....13
4.1 Constituição Federal....13
4.2 Legislação infraconstitucional....13
4.3 Nota sobre a redação vigente....14
5 Teoria geral do processo coletivo....16
5.1 Do processo individual ao processo coletivo....16
5.2 Interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos....16
5.3 O microssistema e a aplicação subsidiária....17
5.4 Legitimidade coletiva e representação adequada....17
5.5 Competência....18
5.6 Tutela provisória....19
5.7 Coisa julgada coletiva....19
5.8 Liquidação e execução....20
5.9 Custas, honorários e litigância de má-fé....20
5.10 Quadro comparativo das três ações....20
6 Ação civil pública....22
6.1 Natureza, objeto e fundamento (Lei nº 7.347/1985, art. 1º)....22
6.2 Objeto e exclusões (art. 1º, parágrafo único)....22
6.3 Legitimidade ativa (art. 5º)....23
6.4 Associação: pré-constituição, finalidade e autorização....23
6.5 Ministério Público e inquérito civil (arts. 6º a 9º)....24
6.6 Competência (art. 2º)....24
6.7 Tutela provisória e liminar (arts. 4º e 12)....25
6.8 Compromisso de ajustamento de conduta (art. 5º, § 6º)....25
6.9 Sentença e obrigações de fazer (arts. 3º e 11)....26
6.10 Coisa julgada (art. 16)....26
6.11 Fundo e execução (arts. 13 a 15)....26
6.12 Ação civil pública e improbidade administrativa....27
6.13 Ação civil pública e tributos....27
6.14 Ação civil pública e políticas públicas....28
6.15 Quadro de jurisprudência sobre ação civil pública....28
6.16 O que pode e o que não pode na ação civil pública....29
6.17 Quadro de citações textuais dos acórdãos do capítulo....30

7 Ação popular....31
7.1 Natureza, objeto e fundamento (Constituição Federal, art. 5º, LXXIII)....31
7.2 Atos lesivos impugnáveis (Lei nº 4.717/1965, arts. 1º a 4º)....31
7.3 Legitimidade ativa e passiva (arts. 1º, 6º e 9º)....32
7.4 Competência (art. 5º)....33
7.5 Procedimento (art. 7º)....33
7.6 Tutela provisória e suspensão do ato (art. 5º, § 4º)....34
7.7 Sentença e condenação (arts. 11 a 14)....34
7.8 Coisa julgada e recursos (arts. 18 e 19)....34
7.9 Prescrição (art. 21)....35
7.10 Ação popular, improbidade e tributos....35
7.11 Quadro de jurisprudência sobre ação popular....35
7.12 O que pode e o que não pode na ação popular....36
7.13 Quadro de citações textuais dos acórdãos do capítulo....36
8 Mandado de segurança coletivo....38
8.1 Natureza, objeto e fundamento (Constituição Federal, art. 5º, LXX)....38
8.2 Direito líquido e certo e prova pré-constituída....38
8.3 Legitimidade ativa (Lei nº 12.016/2009, art. 21)....39
8.4 Autoridade coatora e competência....39
8.5 Prazo decadencial (art. 23)....40
8.6 Procedimento e liminar (arts. 6º, 7º e 22, § 2º)....40
8.7 Sentença e coisa julgada (art. 22)....41
8.8 Mandado de segurança coletivo e tributos....41
8.9 Mandado de segurança coletivo e concurso público....42
8.10 Distinções entre as três ações....42
8.11 Quadro de jurisprudência sobre mandado de segurança coletivo....42
8.12 O que pode e o que não pode no mandado de segurança coletivo....43
8.13 Quadro de citações textuais dos acórdãos do capítulo....43
9 Mandado de injunção coletivo e controle concentrado....45
9.1 Mandado de injunção coletivo (Lei nº 13.300/2016)....45
9.2 Ações do controle concentrado de constitucionalidade....46
9.3 Legitimidade e objeto....46
9.4 Quadro de jurisprudência....46
10 Ações coletivas em leis setoriais....48
10.1 Criança e adolescente (Lei nº 8.069/1990, arts. 201 a 224)....48
10.2 Pessoa idosa (Lei nº 10.741/2003, arts. 74 a 80)....48
10.3 Consumidor (Lei nº 8.078/1990, arts. 81 a 104)....49
10.4 Meio ambiente e ordem urbanística....49
10.5 Improbidade administrativa....49

10.6 Quadro sinóptico....50
11 Divergências, superações e temas pendentes....51
11.1 Coisa julgada e limites territoriais (art. 16 da Lei nº 7.347/1985)....51
11.2 Legitimidade da Defensoria Pública....51
11.3 Ação civil pública e tributos....51
11.4 Mandado de segurança coletivo e autorização dos associados....52
11.5 Ação popular e atos de governo....52
11.6 Temas pendentes....52
12 Aplicação prática....54
12.1 Para o Ministério Público....54
12.2 Para a Defensoria Pública....54
12.3 Para as associações....54
12.4 Para o cidadão....54
12.5 Para o juiz....54
12.6 Quadro de prazos e de fluxo....55
13 Pendências de verificação....56
Referências....57
Licença....62

Lista de abreviaturas e siglas

ADI	Ação direta de inconstitucionalidade
ADPF	Arguição de descumprimento de preceito fundamental
AgInt	Agravo interno
AO	Ação originária
AREsp	Agravo em recurso especial
CF	Constituição Federal
CPC	Código de Processo Civil
DJe	Diário da Justiça eletrônico
DJEN	Diário de Justiça Eletrônico Nacional
EDcl	Embargos de declaração
IA	Inteligência artificial
IAC	Incidente de assunção de competência
Rcl	Reclamação
RE	Recurso extraordinário
REsp	Recurso especial
STF	Supremo Tribunal Federal
STJ	Superior Tribunal de Justiça

Observações iniciais

Os dados de legislação e de jurisprudência desta pesquisa são de curadoria interna e foram extraídos dos textos das fontes oficiais. Os julgados do Supremo Tribunal Federal (STF) provenientes da curadoria interna são textos de Informativo de Jurisprudência, e não a ementa oficial; os do Superior Tribunal de Justiça (STJ) são ementas publicadas no Diário da Justiça eletrônico (DJe).

Os acórdãos marcados com **[Repositório externo]** provêm de repositório de terceiros, sem curadoria do autor. Para esses, recomenda-se cuidado redobrado, além do já indicado para os dados de curadoria interna, na conferência dos dados do acórdão (Tribunal, relator, data e número) e do seu texto, preferencialmente no sítio oficial do tribunal.

Esta pesquisa foi elaborada com o auxílio de inteligência artificial (IA) — OpenCode, em terminal, com o modelo DeepSeek V4.1 Flash 1017 — e de scripts de conferência. Cabe ao leitor consultar as fontes primárias antes de qualquer uso.

Aviso. Os dados desta pesquisa foram conferidos por meio de inteligência artificial (IA) e de scripts específicos. Contudo, cabe sempre ao leitor a responsabilidade de conferir as fontes na hipótese de uso.

1 Identificação da pesquisa

- **Tema:** processo coletivo e suas principais ações no direito brasileiro — a ação civil pública, a ação popular e o mandado de segurança coletivo —, com o regime legal de cada uma, a teoria geral que as aproxima, o mandado de injunção coletivo, as ações setoriais e os entendimentos dos tribunais superiores de 2000 a novembro de 2026.
- **Pesquisa realizada por:** Domingos José de Souza Lima Júnior
- **Data da pesquisa:** 02/11/2026
- **Bases consultadas:** legislação e jurisprudência do STF e do STJ (curadoria interna) e repositório externo, com os acórdãos assinalados como **[Repositório externo]**
- **Uso de inteligência artificial (IA):** consulta às fontes e redação assistidas por IA generativa, em terminal, com o OpenCode e o modelo DeepSeek V4.1 Flash 1017. A conferência das fontes primárias cabe ao leitor (ver seção 13).
- **Recorte e problema jurídico:** quais são, no direito brasileiro, os instrumentos de tutela coletiva, como se distribuem entre a ação civil pública, a ação popular e o mandado de segurança coletivo, e qual é o regime de cada um — objeto, legitimidade, competência, procedimento, tutela provisória, sentença, coisa julgada, recursos e execução. O recorte normativo é o texto vigente da Constituição Federal (CF) e das leis de regência; o recorte jurisprudencial vai de 2000 a novembro de 2026, com ênfase nos precedentes qualificados e nos julgados de 2016 a 2026.

2 Síntese executiva

◆ **Vinculante.** O processo coletivo brasileiro não tem código próprio: apóia-se em um microssistema formado pela Lei nº 7.347/1985 (ação civil pública), pela Lei nº 4.717/1965 (ação popular), pela Lei nº 12.016/2009 (mandado de segurança), pelo Título III do Código de Defesa do Consumidor (CDC, Lei nº 8.078/1990, arts. 81 a 104) e pelas normas de aplicação subsidiária do Código de Processo Civil (CPC) (CPC, Lei nº 13.105/2015). A tutela coletiva compreende interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, com regimes distintos de coisa julgada.

✔ **Admitido.** A ação civil pública tem por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, e é o instrumento próprio para a tutela de direitos difusos e coletivos e, quando presentes a relevância social e a dimensão coletiva da lesão, de direitos individuais homogêneos. A ação popular é o instrumento do cidadão para anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. O mandado de segurança coletivo protege direito líquido e certo, não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*, dos membros ou associados de partido político, organização sindical, entidade de classe ou associação.

✖ **Vedado.** A ação civil pública não serve para veicular pretensão tributária em defesa dos contribuintes (Tema 645 do STF) nem para discutir contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ou fundos institucionais com beneficiários individualmente determinados, ressalvada a tutela de direitos sociais relacionados ao FGTS (Tema 850 do STF). O mandado de segurança não substitui a ação popular (Súmula 101 do STF), não cabe contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula 268 do STF) nem é substitutivo de ação de cobrança (Súmula 269 do STF). Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular (Súmula 365 do STF).

ⓘ **STF.** A Defensoria Pública tem legitimidade para propor ação civil pública na defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos (ação direta de inconstitucionalidade (ADI) 3.943). O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público, dos consumidores, dos direitos sociais relacionados ao FGTS e de direitos individuais homogêneos de relevância social (Temas 56, 262, 471,

561 e 850). Na ação popular, não é condição de cabimento a demonstração de prejuízo material aos cofres públicos (Tema 836).

⚠ **Divergências.** A extensão da coisa julgada coletiva continua sendo o ponto mais sensível: o art. 16 da Lei nº 7.347/1985 limita a eficácia erga omnes à competência territorial do órgão prolator, e o STF, no Tema 499, fixou que a eficácia subjetiva da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por associação alcança apenas os filiados residentes na área da jurisdição, que o fossem até a data da propositura. O STJ, em sentido convergente, afirma que o título judicial sem limitação territorial expressa produz eficácia erga omnes, mas a matéria ainda produz litígios sobre os limites do que foi decidido.

⚠ **Cautela.** O mandado de segurança coletivo tem prazo decadencial de 120 dias (art. 23 da Lei nº 12.016/2009) e não se presta à cobrança de valores pretéritos; a sentença faz coisa julgada limitadamente aos membros do grupo substituído (art. 22). A ação popular exige prova da cidadania e está sujeita a prescrição de cinco anos (art. 21 da Lei nº 4.717/1965), e a reparação de dano ao erário por ilícito civil é prescritível (Tema 666 do STF).

3 Quadro de entendimentos vinculantes e de observância obrigatória

Instrumento	Nº	Órgão	Tese / enunciado	Situação
Ação direta de inconstitucionalidade	4.296	STF	São inconstitucionais o art. 7º, § 2º, e o art. 22, § 2º, da Lei nº 12.016/2009; são constitucionais os arts. 1º, § 2º, 7º, III, 23 e 25 da mesma lei	Julgada em 09/06/2021
Ação direta de inconstitucionalidade	3.943	STF	A Defensoria Pública tem legitimidade para propor ação civil pública na defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos	Julgada em 07/05/2015
Ação direta de inconstitucionalidade	7.042	STF	É inconstitucional a legitimidade exclusiva do Ministério Público para a ação por improbidade; a legitimidade é concorrente e disjuntiva com a Fazenda Pública	Julgada em 31/08/2022
Repercussão Geral (Tema)	56	STF	O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública que vise anular Termo de Acordo de Regime Especial	Trânsito em julgado
Repercussão Geral (Tema)	82	STF	A previsão estatutária genérica não legitima a associação a agir em juízo em nome dos filiados; é indispensável autorização expressa	Trânsito em julgado
Repercussão Geral (Tema)	262	STF	O Ministério Público é parte legítima para ajuizar ação civil pública que vise o fornecimento de remédios a portadores de certa doença	Trânsito em julgado
Repercussão Geral (Tema)	471	STF	O Ministério Público está legitimado à tutela coletiva de direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis, quando a lesão, em seu conjunto, transcender interesses puramente particulares	Trânsito em julgado
Repercussão Geral (Tema)	499	STF	A eficácia subjetiva da coisa julgada em ação coletiva ajuizada por associação alcança os filiados residentes na área da jurisdição que o fossem até a data da propositura, constantes da relação juntada à inicial	Trânsito em julgado
Repercussão Geral (Tema)	645	STF	O Ministério Público não tem legitimidade para deduzir, em ação civil pública, pretensão de natureza tributária em defesa dos contribuintes	Trânsito em julgado
Repercussão Geral (Tema)	666	STF	É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil	Trânsito em julgado
Repercussão Geral (Tema)	836	STF	Não é condição de cabimento da ação popular a demonstração de prejuízo	Trânsito em julgado

Instrumento	Nº	Órgão	Tese / enunciado	Situação
			material aos cofres públicos	
Repercussão Geral (Tema)	850	STF	O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa de direitos sociais relacionados ao FGTS	Trânsito em julgado
Repercussão Geral (Tema)	1.044	STF	O Ministério Público de Contas não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas perante o qual atua	Trânsito em julgado
Súmula	101	STF	O mandado de segurança não substitui a ação popular	Vigente
Súmula	268	STF	Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado	Vigente
Súmula	269	STF	O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança	Vigente
Súmula	365	STF	Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular	Vigente
Súmula	629	STF	A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes	Vigente
Súmula	329	STJ	O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público	Vigente
Súmula	601	STJ	O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público	Vigente
Súmula	345	STJ	São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas	Vigente
Recurso Repetitivo (Tema)	60	STJ	Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais no aguardo do julgamento da ação coletiva	Trânsito em julgado
Recurso Repetitivo (Tema)	877	STJ	O prazo prescricional da execução individual conta-se do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência do art. 94 do CDC	Trânsito em julgado
Recurso Repetitivo (Tema)	1.089	STJ	Na ação civil pública por improbidade é possível prosseguir para o ressarcimento	Trânsito em julgado

Instrumento	Nº	Órgão	Tese / enunciado	Situação
			do dano, ainda que prescritas as demais sanções	
Recurso Repetitivo (Tema)	1.104	STJ	O direito ao trânsito seguro e os danos materiais e morais coletivos decorrentes do tráfego reiterado de veículo com excesso de peso autorizam tutela inibitória e responsabilização civil	Trânsito em julgado
Recurso Repetitivo (Tema)	1.169	STJ	Na execução individual de título coletivo em favor de servidores públicos, a liquidação prévia não é requisito absoluto quando demonstrada documentalmente a situação prevista na sentença	Trânsito em julgado
Recurso Repetitivo (Tema)	1.253	STJ	A extinção do cumprimento de sentença coletiva por prescrição intercorrente não impede a execução individual do mesmo título	Trânsito em julgado
Incidente de assunção de competência (IAC)	10	STJ	Prevalecem as competências de foro do local do dano para a ação civil pública e do local do dano de impacto restrito, ou da capital, para a ação coletiva do CDC, ressalvada a Justiça Federal	Trânsito em julgado

4 Fundamentação normativa

4.1 Constituição Federal

A CF traça o desenho das três ações. O art. 5º, LXX, atribui o mandado de segurança coletivo a partido político com representação no Congresso Nacional, a organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. O art. 5º, LXXI, assegura o mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora tornar inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. O art. 5º, LXXIII, confere a qualquer cidadão legitimidade para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, com isenção de custas e do ônus da sucumbência, salvo comprovada má-fé.

No plano da legitimação institucional, o art. 129, III, incumbe o Ministério Público de promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. O § 1º do mesmo artigo ressalva que essa legitimação não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto na Constituição e na lei. É essa cláusula que sustenta a legitimidade concorrente da Defensoria Pública, dos entes federativos, das autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista e das associações.

O art. 71, § 3º, confere eficácia de título executivo às decisões do Tribunal de Contas que imputem débito ou multa, o que repercute na ação popular e nas ações de ressarcimento. O art. 74, § 2º, prevê a representação ao Tribunal de Contas por qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato. O art. 102, I, *a* e *p*, e o art. 103 disciplinam o controle concentrado de constitucionalidade, com o rol de legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF).

4.2 Legislação infraconstitucional

A Lei nº 7.347/1985 disciplina a ação civil pública: objeto (art. 1º), competência (art. 2º), condenação e obrigações de fazer (arts. 3º e 11), ação cautelar (art. 4º), legitimidade (art. 5º), provocação do Ministério Público (arts. 6º e 7º), inquérito civil e requisições (art. 8º), arquivamento (art. 9º), crime de recusa de dados (art. 10), liminar (art. 12), fundo de reparação (art. 13), efeito suspensivo (art. 14), execução (art. 15), coisa julgada (art. 16), litigância de má-fé (art. 17), custas (art. 18) e aplicação subsidiária do CPC e do CDC (arts. 19 e 21).

A Lei nº 4.717/1965 disciplina a ação popular: legitimidade e prova da cidadania (art. 1º), vícios que ensejam nulidade (art. 2º), atos anuláveis (art. 3º), atos e contratos nulos (art. 4º), competência (art. 5º), legitimidade passiva e posição do Ministério Público (art. 6º), procedimento (art. 7º), desobediência (art. 8º), desistência e prosseguimento por outro

cidadão (art. 9º), custas (art. 10), sentença e perdas e danos (arts. 11 a 14), remessa de peças (art. 15), execução pelo Ministério Público (art. 16), execução pelas entidades públicas (art. 17), coisa julgada (art. 18), recursos e duplo grau (art. 19), conceito de entidade autárquica (art. 20), prescrição (art. 21) e aplicação do CPC (art. 22).

A Lei nº 12.016/2009 disciplina o mandado de segurança individual e coletivo: cabimento (art. 1º), autoridade coatora federal (art. 2º), titular de direito decorrente (art. 3º), impetração por meio eletrônico (art. 4º), hipóteses de não cabimento (art. 5º), petição inicial e autoridade coatora (art. 6º), despacho inicial e liminar (art. 7º), perempção da liminar (art. 8º), comunicações (art. 9º), indeferimento da inicial (art. 10), notificações (art. 11), parecer do Ministério Público (art. 12), cumprimento da sentença (art. 13), apelação e duplo grau (art. 14), suspensão da liminar e da sentença (art. 15), competência originária (art. 16), acórdão (art. 17), recursos (art. 18), sentença sem mérito (art. 19), prioridade (art. 20), mandado de segurança coletivo (art. 21), coisa julgada (art. 22), decadência (art. 23), aplicação do CPC (art. 24), honorários (art. 25) e crime de desobediência (art. 26).

O CDC, no Título III, define as espécies de interesses e direitos coletivos (art. 81), os legitimados concorrentes (art. 82), a admissibilidade de todas as ações adequadas (art. 83), a tutela específica e a multa (art. 84), a dispensa de custas (art. 87), a aplicação subsidiária do CPC e da Lei nº 7.347/1985 (art. 90), a ação civil coletiva de responsabilidade por danos individualmente sofridos (arts. 91 a 100) e o regime da coisa julgada (arts. 103 e 104). O CPC completa o microssistema: aplicação subsidiária (art. 15), competência (art. 73), litisconsórcio (art. 91), poderes do juiz (art. 139), tutela provisória (art. 300), tutela específica (arts. 497 e 536), coisa julgada (arts. 502, 503 e 506), precedentes (arts. 926 e 928), incidente de resolução de demandas repetitivas (arts. 976 a 987), recursos repetitivos e repercussão geral (arts. 1.036 a 1.041) e julgamento conjunto (art. 1.048).

A Lei nº 13.300/2016 disciplina o mandado de injunção individual e coletivo: objeto (arts. 1º e 2º), legitimidade (art. 3º), procedimento (arts. 4º a 11) e legitimidade coletiva (art. 12). A Lei nº 8.429/1992, com a redação da Lei nº 14.230/2021, disciplina a ação por improbidade administrativa (arts. 1º, 17 e 18), cuja legitimidade foi ampliada pela ADI 7.042. A Lei nº 9.494/1997 disciplina a tutela antecipada contra a Fazenda Pública (art. 1º) e os limites subjetivos da sentença coletiva proposta por entidade associativa (art. 2º-A). O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, Lei nº 8.069/1990, arts. 201 a 224) e o Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003, arts. 74 a 80) trazem regimes setoriais de legitimação, competência e execução.

4.3 Nota sobre a redação vigente

A Lei nº 7.347/1985 foi alterada sucessivamente: a Medida Provisória nº 2.180-35/2001 incluiu o parágrafo único do art. 1º (exclusão das pretensões tributárias e de fundos institucionais), o parágrafo único do art. 2º (prevenção da jurisdição) e a redação do art. 16 (coisa julgada nos limites da competência territorial); a Lei nº 8.078/1990 incluiu o inciso IV e os §§ 3º a 6º do art. 5º; a Lei nº 11.448/2007 incluiu a Defensoria Pública e reescreveu o rol de legitimados; a Lei nº 12.529/2011 alterou o *caput* e o inciso V do art. 1º; a Lei nº 12.966/2014

incluiu o inciso VII; a Lei nº 13.004/2014 incluiu o inciso VIII e ajustou o art. 4º e a alínea *b* do inciso V do art. 5º; a Lei nº 9.494/1997 deu a redação atual do art. 16.

A Lei nº 12.016/2009 teve parte de seus dispositivos examinada na ADI 4.296, julgada em 09/06/2021: o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 7º, § 2º, e do art. 22, § 2º, e reconheceu a constitucionalidade dos arts. 1º, § 2º, 7º, III, 23 e 25. A decisão afastou, portanto, a vedação legal à liminar e a exigência de prévia oitiva da pessoa jurídica de direito público para a liminar em mandado de segurança coletivo, mantidos o prazo decadencial, a vedação de honorários e o não cabimento do *writ* contra atos de gestão comercial.

A Lei nº 8.429/1992 foi profundamente alterada pela Lei nº 14.230/2021, que restringiu a legitimidade ao Ministério Público e impôs requisitos de dolo e de individualização da conduta. A ADI 7.042, julgada em 31/08/2022, declarou inconstitucional a exclusividade da legitimação do Ministério Público e restabeleceu a legitimidade concorrente e disjuntiva da Fazenda Pública, com efeitos sobre o art. 17 e o art. 17-B. É esse o regime que incide hoje sobre a ação por improbidade, que não se confunde com a ação civil pública, embora com ela conviva.

5 Teoria geral do processo coletivo

5.1 Do processo individual ao processo coletivo

O processo civil clássico foi construído para resolver conflitos entre dois litigantes individualmente considerados. A sociedade de massa produziu conflitos que não se encaixam nesse molde: um dano ambiental atinge pessoas indeterminadas, uma cláusula abusiva em contrato de adesão atinge milhares de consumidores, um ato administrativo lesivo atinge toda a coletividade de um município. A resposta do ordenamento foi a tutela coletiva, que não substitui a tutela individual, mas a complementa, com legitimados próprios, objeto mais amplo e eficácia diferenciada da sentença.

O processo coletivo brasileiro não está codificado. Nasce de três leis federais esparsas — a Lei nº 7.347/1985, a Lei nº 4.717/1965 e a Lei nº 12.016/2009 — e do Título III do CDC, articulados pelo CPC. A ausência de um código não impediu a construção de um sistema: os tribunais o tratam como microssistema, com princípios e regras comuns, e a jurisprudência do STJ aplica o CDC às ações civis públicas que não envolvem consumo, por força do art. 21 da Lei nº 7.347/1985 (STJ, agravo interno (AgInt) no recurso especial (REsp) 1.988.572, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 23/11/2022).

O ponto de partida constitucional é o acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV) combinado com a legitimação coletiva. O processo coletivo não é uma ação a mais: é um modelo de processo, com regras próprias de legitimidade, de coisa julgada e de execução, que convive com o processo individual e com ele se relaciona por meio das regras de suspensão, de litispendência e de transporte da coisa julgada.

5.2 Interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos

O art. 81, parágrafo único, do CDC fixa a tríplice classificação que organiza todo o sistema. **Interesses ou direitos difusos** são os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato (inciso I). **Interesses ou direitos coletivos** são os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base (inciso II). **Interesses ou direitos individuais homogêneos** são os decorrentes de origem comum (inciso III).

A classificação não é acadêmica: dela dependem a legitimidade, o regime da coisa julgada e o modo de execução. Nos direitos difusos e coletivos, o objeto é indivisível e a sentença vale para todo o grupo; nos individuais homogêneos, o direito é divisível e a sentença coletiva funciona como título para a liquidação e a execução individuais. É essa estrutura que o STF descreveu no julgamento do Tema 471, ao admitir a tutela coletiva de direitos individuais homogêneos pelo Ministério Público quando a lesão, visualizada em conjunto, transcende a esfera de interesses puramente particulares (STF, recurso extraordinário (RE) 631.111, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 07/08/2014 **[Repositório externo]**).

A qualificação do direito como individual homogêneo, e não heterogêneo, é matéria infraconstitucional, conforme o Tema 861 do STF, o que desloca para o STJ a definição da maioria dos casos concretos. Na prática, o enquadramento define o caminho: se o direito é difuso ou coletivo, a ação coletiva é a via principal e a coisa julgada é erga omnes ou *ultra partes*; se é individual homogêneo, a ação coletiva convive com as ações individuais, e o autor individual pode optar por litigar sozinho, com os limites do art. 104 do CDC.

5.3 O microssistema e a aplicação subsidiária

O art. 19 da Lei nº 7.347/1985 determina a aplicação do CPC à ação civil pública no que não contrariar suas disposições. O art. 21 estende à defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais, no que couber, os dispositivos do Título III do CDC. O art. 90 do CDC, por sua vez, manda aplicar às ações coletivas as normas do CPC e da Lei nº 7.347/1985, inclusive quanto ao inquérito civil. O art. 15 do CPC completa a cadeia, ao fixar a aplicação subsidiária do CPC aos processos regidos por outras leis.

O resultado é um sistema de vasos comunicantes: a lei especial prevalece no que tem de específico; o CDC fornece a classificação dos direitos, o regime da coisa julgada e as regras de liquidação e execução; o CPC fornece o procedimento, a tutela provisória, os poderes do juiz e o sistema de precedentes. O STJ reconhece expressamente essa integração, ao aplicar o art. 21 da Lei nº 7.347/1985 para admitir a ação civil pública na defesa de direitos individuais homogêneos de servidores públicos (STJ, AgInt no REsp 1.988.572, DJe 23/11/2022).

A integração tem limites. Não se pode usar o CPC para suprimir garantias da lei especial nem para ampliar a legitimidade além do que a Constituição e a lei permitem. Quando há conflito entre a regra especial e a geral, prevalece a especial; quando há lacuna, aplica-se a geral, desde que compatível com a natureza coletiva do direito.

5.4 Legitimidade coletiva e representação adequada

A legitimidade coletiva é extraordinária: o legitimado age em nome próprio na defesa de direito alheio. Na ação civil pública, o art. 5º da Lei nº 7.347/1985 arrola o Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista e a associação constituída há pelo menos um ano, com finalidade institucional compatível. No CDC, o art. 82 arrola o Ministério Público, os entes federativos, as entidades e órgãos da administração pública destinados à defesa do consumidor e as associações constituídas há pelo menos um ano, dispensada a autorização assemblear. No mandado de segurança coletivo, o art. 21 da Lei nº 12.016/2009 arrola partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe e associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Na ação popular, a legitimidade é do cidadão, pessoa física, no gozo dos direitos políticos.

A jurisprudência construiu dois filtros. O primeiro é a **pertinência temática**: a associação só pode agir na defesa de direitos compreendidos em suas finalidades institucionais, e a previsão estatutária genérica não basta. O STF fixou a exigência no Tema

82, ao exigir autorização expressa dos associados, ainda que deliberada em assembleia, para a defesa de direitos individuais (STF, RE 573.232, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 14/05/2014 **[Repositório externo]**). O STJ aplica o mesmo filtro à ação civil pública: a amplitude excessiva dos fins estatutários inviabiliza a representatividade adequada e justifica a extinção por ilegitimidade (STJ, AgInt no REsp 1.810.453, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, DJe 15/08/2025).

O segundo filtro é a **dispensa de autorização** quando o direito é difuso ou coletivo. Nas ações que envolvem direitos transindividuais, a associação atua como substituta processual e não precisa de autorização dos associados; é o que decidiu o STJ no AgInt no agravo em recurso especial (AREsp) 2.867.805 (Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 16/10/2025) e o que a Súmula 629 do STF afirma para o mandado de segurança coletivo. A distinção é essencial: autorização e relação nominal são exigíveis na defesa de direitos individuais homogêneos, mas não na defesa de direitos difusos e coletivos.

O Ministério Público tem legitimidade ampla, mas não universal. Pode defender o patrimônio público (Súmula 329 do STJ), os consumidores, inclusive em serviços públicos (Súmula 601 do STJ), os direitos sociais relacionados ao FGTS (Tema 850 do STF), os direitos individuais homogêneos de relevância social (Tema 471 do STF) e o patrimônio público em ações que envolvam atos administrativos (Tema 561 do STF). Não pode, porém, deduzir pretensão tributária em defesa dos contribuintes (Tema 645 do STF). A Defensoria Pública tem legitimidade para a ação civil pública na defesa dos necessitados, conforme a ADI 3.943 (STF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 07/05/2015), e essa legitimidade não exclui a do Ministério Público.

5.5 Competência

A competência na ação civil pública é fixada pelo art. 2º da Lei nº 7.347/1985: o foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo tem competência funcional para processar e julgar a causa, e a propositura da ação previne a jurisdição para as ações posteriores com a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. O CDC, no art. 93, estabelece regra própria para as ações coletivas de consumo: o foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local, e o foro da Capital do Estado ou do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional.

O STJ uniformizou a matéria no IAC 10, fixando que prevalecem sobre quaisquer normas locais, primárias ou secundárias, as competências de foro do local do dano para a ação civil pública (art. 2º da Lei nº 7.347/1985) e, nas ações coletivas do CDC, do local do dano de impacto restrito ou da capital, se os danos forem regionais ou nacionais (art. 93, I e II), ressalvada a competência da Justiça Federal (STJ, IAC 10, REsp 1.896.379, Rel. Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 21/10/2021, DJe 13/12/2021). O mesmo incidente declarou absolutas as competências da Vara da Infância e da Juventude (ECA, arts. 148, IV, e 209) e do foro do domicílio da pessoa idosa nas causas de saúde, assistência social e atendimento especializado (Estatuto da Pessoa Idosa, arts. 79 e 80).

A competência da Justiça Federal na ação civil pública ambiental foi afirmada pelo STF no RE 228.955 (Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, j. 10/02/2000): o art. 109, § 3º, da CF é dirigido ao legislador ordinário, e a ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal deve correr na Justiça Federal. No STJ, o Tema 1.029 fixou que não se pode propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título formado em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário (STJ, Tema 1.029, REsp 1.804.186).

5.6 Tutela provisória

A tutela provisória na ação civil pública tem base no art. 12 da Lei nº 7.347/1985, que autoriza o mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo, e no art. 84 do CDC, que admite a tutela liminar ou após justificação prévia, citado o réu, quando relevante o fundamento e houver justificado receio de ineficácia do provimento final. O CPC fornece o regime geral (arts. 294 a 311), com a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300).

Contra a Fazenda Pública, incidem as limitações da Lei nº 9.494/1997, que remete às restrições da Lei nº 4.348/1964 e da Lei nº 8.437/1992, e o regime de suspensão da liminar pelo presidente do tribunal, previsto no art. 12, § 1º, da Lei nº 7.347/1985 e no art. 15 da Lei nº 12.016/2009, por grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. No mandado de segurança coletivo, a liminar estava condicionada à prévia oitiva do representante judicial da pessoa jurídica de direito público pelo art. 22, § 2º, da Lei nº 12.016/2009, dispositivo declarado inconstitucional pela ADI 4.296.

5.7 Coisa julgada coletiva

O regime da coisa julgada é o coração do processo coletivo e a principal fonte de divergência. Na ação civil pública, o art. 16 da Lei nº 7.347/1985 determina que a sentença faça coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado pode intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. No CDC, o art. 103 gradua a eficácia conforme a espécie: erga omnes para os difusos; *ultra partes*, limitada ao grupo, categoria ou classe, para os coletivos; e erga omnes, apenas na procedência, para os individuais homogêneos. O art. 104 completa: as ações coletivas não induzem litispendência para as individuais, mas a coisa julgada não beneficia o autor individual que não requerer a suspensão de sua ação no prazo de trinta dias.

O STF interpretou o alcance subjetivo da coisa julgada no Tema 499: a eficácia da sentença proferida em ação coletiva de rito ordinário ajuizada por associação alcança os filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador que o fossem até a data da propositura, constantes da relação jurídica juntada à inicial (STF, RE 612.043, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 10/05/2017 **[Repositório externo]**). O Tema 82, por sua vez, exige autorização expressa para a defesa de direitos individuais, o que repercute na extensão do título.

No STJ, a orientação é de que, ausente limitação territorial expressa no pedido, na causa de pedir ou no dispositivo, o título coletivo tem eficácia nacional e o juízo da execução não pode impor restrição que a sentença não previu (STJ, AgInt no AREsp 2.964.974, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 01/07/2026, DJe 08/07/2026). A tensão entre o art. 16 da Lei nº 7.347/1985 e a eficácia nacional do título é um dos temas pendentes examinados na seção 11.1.

5.8 Liquidação e execução

A sentença coletiva que condena em dinheiro é, em regra, genérica: fixa a responsabilidade do réu pelos danos causados (CDC, art. 95). A liquidação e a execução podem ser promovidas pela vítima e seus sucessores ou pelos legitimados do art. 82 do CDC (art. 97), e a execução pode ser coletiva, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tenham sido fixadas em sentença de liquidação (art. 98). Decorrido um ano sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, os legitimados podem promover a liquidação e a execução, e o produto reverte ao fundo do art. 13 da Lei nº 7.347/1985 (CDC, art. 100).

O STJ fixou três parâmetros relevantes. Primeiro, o prazo prescricional da execução individual conta-se do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência do art. 94 do CDC (Tema 877, REsp 1.388.000). Segundo, a liquidação prévia não é requisito absoluto para a execução individual do título coletivo em favor de servidores públicos, quando demonstrada documentalmente a situação prevista na sentença (Tema 1.169, REsp 1.978.629). Terceiro, a extinção do cumprimento de sentença coletiva por prescrição intercorrente não impede a execução individual do mesmo título (Tema 1.253, REsp 2.078.485). A Fazenda Pública deve honorários nas execuções individuais de sentença coletiva, ainda que não embargadas (Súmula 345 do STJ).

5.9 Custas, honorários e litigância de má-fé

A ação civil pública não exige adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem admite condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários, custas e despesas (art. 18 da Lei nº 7.347/1985; art. 87 do CDC). A litigância de má-fé sujeita a associação e seus diretores solidariamente a honorários e ao décuplo das custas (art. 17 da Lei nº 7.347/1985). Na ação popular, o autor é isento de custas e do ônus da sucumbência, salvo comprovada má-fé (CF, art. 5º, LXXIII), e as partes só pagam custas e preparo ao final (art. 10 da Lei nº 4.717/1965); a lide manifestamente temerária condena o autor ao décuplo das custas (art. 13). No mandado de segurança, não há condenação em honorários (art. 25 da Lei nº 12.016/2009; Súmula 512 do STF).

5.10 Quadro comparativo das três ações

Aspecto	Ação civil pública	Ação popular	Mandado de segurança coletivo
Base constitucional	CF, art. 129, III e § 1º	CF, art. 5º, LXXIII	CF, art. 5º, LXX
Lei de regência	Lei nº 7.347/1985	Lei nº 4.717/1965	Lei nº 12.016/2009, arts. 21 a 23

Aspecto	Ação civil pública	Ação popular	Mandado de segurança coletivo
Objeto	Direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos; condenação em dinheiro ou obrigação de fazer ou não fazer	Anulação de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural	Direito líquido e certo, coletivo ou individual homogêneo, não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*
Legitimidade ativa	Ministério Público, Defensoria Pública, entes federativos, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e associações	Cidadão, pessoa física, no gozo dos direitos políticos	Partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe e associação constituída há pelo menos um ano
Prazo	Não há prazo próprio; aplica-se a prescrição da pretensão material	Cinco anos (art. 21)	120 dias da ciência do ato (art. 23)
Tutela provisória	Art. 12 da Lei nº 7.347/1985 e art. 84 do CDC	Suspensão liminar do ato lesivo (art. 5º, § 4º)	Art. 7º, III, com as restrições do art. 7º, § 2º, afastadas pela ADI 4.296
Coisa julgada	Erga omnes nos limites territoriais, salvo improcedência por insuficiência de provas (art. 16)	Erga omnes, salvo improcedência por deficiência de prova (art. 18)	Limitada aos membros do grupo ou categoria substituídos (art. 22)
Custas e honorários	Sem adiantamento; associação só responde por má-fé (art. 18)	Autor isento, salvo má-fé (CF, art. 5º, LXXIII)	Sem honorários (art. 25)
Execução	Art. 15 da Lei nº 7.347/1985 e arts. 97 a 100 do CDC	Arts. 14 a 17 da Lei nº 4.717/1965	Execução individual do título coletivo, nos limites da coisa julgada

6 Ação civil pública

6.1 Natureza, objeto e fundamento (Lei nº 7.347/1985, art. 1º)

A ação civil pública é a ação constitucional de tutela de interesses transindividuais, prevista no art. 129, III, da CF e disciplinada pela Lei nº 7.347/1985. O art. 1º define seu campo de incidência por meio de um rol de bens jurídicos: meio ambiente, consumidor, bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, qualquer outro interesse difuso ou coletivo, infração da ordem econômica, ordem urbanística, honra e dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, e patrimônio público e social. O *caput* ressalva expressamente a ação popular, o que confirma a convivência entre os dois instrumentos.

O art. 3º fixa o objeto da condenação: dinheiro ou cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. A ação civil pública não se presta, portanto, apenas a ressarcir: é instrumento de tutela inibitória, de remoção do ilícito e de reconstituição do bem lesado. O STF reconheceu o cabimento da ação para compelir o poder público a tratar esgoto lançado em rio (STF, RE 254.764, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 24/08/2010), e o STJ admitiu a ação para implementar políticas públicas de saneamento básico, sem ofensa à separação dos poderes (STJ, AgInt no REsp 1.969.844, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 25/04/2024).

A ação civil pública não é a única via de tutela coletiva. O art. 83 do CDC admite todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada e efetiva tutela dos interesses protegidos, e o art. 12 da Lei nº 7.347/1985 prevê a ação cautelar. A escolha da via deve observar a natureza do direito e o resultado pretendido, e não o rótulo da ação.

6.2 Objeto e exclusões (art. 1º, parágrafo único)

O parágrafo único do art. 1º, incluído pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, exclui do âmbito da ação civil pública as pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. A exclusão é interpretada de modo estrito pela jurisprudência.

No STF, o Tema 645 fixou que o Ministério Público não tem legitimidade para deduzir, em ação civil pública, pretensão de natureza tributária em defesa dos contribuintes, que vise questionar a constitucionalidade ou a legalidade de tributo (STF, Tema 645). O Tema 850, por sua vez, ressalvou a tutela de direitos sociais relacionados ao FGTS: o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa desses direitos (STF, Tema 850, RE 643.978, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 09/10/2019 **[Repositório externo]**). A distinção é entre a pretensão tributária em si — vedada — e a tutela de direitos sociais que têm no fundo apenas a fonte de custeio.

O Tema 56 completa o quadro: o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública com o objetivo de anular Termo de Acordo de Regime Especial firmado entre o poder público e contribuinte, porque a legitimação constitucional para defender o erário não se limita à cobrança do tributo (STF, Tema 56, RE 576.155, Rel. Min. Ricardo

Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 12/08/2010 **[Repositório externo]**). O que se veda é o uso da ação civil pública como substituto da ação tributária; não se veda a defesa do patrimônio público lesado por acordo tributário irregular.

6.3 Legitimidade ativa (art. 5º)

O art. 5º arrola os legitimados para a ação principal e a cautelar: o Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista e a associação que atenda aos requisitos legais. O rol é taxativo quanto às categorias, mas amplo quanto ao número de entes de cada categoria. O § 1º impõe a atuação do Ministério Público como fiscal da lei quando não intervier como parte; o § 2º faculta ao poder público e às associações habilitar-se como litisconsortes; o § 3º prevê a assunção da titularidade ativa pelo Ministério Público ou por outro legitimado em caso de desistência infundada ou abandono; o § 5º admite o litisconsórcio entre os Ministérios Públicos.

A legitimidade do Ministério Público é a mais ampla. Além dos temas já examinados, o STF reconheceu a legitimidade para a defesa do patrimônio público (Súmula 329 do STJ), dos consumidores, inclusive em serviços públicos (Súmula 601 do STJ), de direitos individuais homogêneos de relevância social (Tema 471) e de aposentadoria que lese o erário (Tema 561). O STF também reconheceu a legitimidade para a ação que visa o fornecimento de medicamentos (Tema 262, RE 605.533, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 15/08/2018 **[Repositório externo]**), e o STJ a reconhece para a tutela de direitos dos consumidores decorrentes de publicidade enganosa, inclusive individuais homogêneos (STJ, AgInt no AREsp 2.548.977, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, DJe 29/08/2025).

A Defensoria Pública foi incluída no rol pela Lei nº 11.448/2007, e o STF, na ADI 3.943, reconheceu a constitucionalidade da inclusão: a Defensoria tem legitimidade para propor ação civil pública na defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos dos necessitados (STF, ADI 3.943, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 07/05/2015). A decisão afastou a tese de exclusividade do Ministério Público e assentou que a atuação de uma instituição não prejudica a outra.

6.4 Associação: pré-constituição, finalidade e autorização

A associação legitimada deve estar constituída há pelo menos um ano nos termos da lei civil e incluir, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (art. 5º, V, *a* e *b*). O § 4º permite ao juiz dispensar a pré-constituição quando houver manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano ou pela relevância do bem jurídico.

A jurisprudência exige **pertinência temática** entre os fins estatutários e o objeto da ação. O STJ, no AgInt no REsp 1.810.453, assentou que a pertinência temática é requisito essencial da legitimidade ativa das associações e que a amplitude excessiva dos fins

estatutários inviabiliza a representatividade adequada, justificando a extinção por ilegitimidade (STJ, AgInt no REsp 1.810.453, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, DJe 15/08/2025). Em sentido complementar, o STJ afirma que, nas ações que envolvem direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, é dispensada a autorização dos associados (STJ, AgInt no AREsp 2.867.805, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 16/10/2025).

A distinção entre autorização e pertinência temática é decisiva. A autorização expressa dos associados, exigida pelo STF no Tema 82 para a defesa de direitos individuais, não se confunde com a pertinência temática, que é sempre exigível. A associação que pretende defender direitos individuais homogêneos de seus filiados deve instruir a inicial com a autorização e a relação nominal; a que defende direitos difusos ou coletivos atua como substituta processual e não precisa de autorização individual.

6.5 Ministério Público e inquérito civil (arts. 6º a 9º)

O art. 6º permite a qualquer pessoa provocar a iniciativa do Ministério Público, e o art. 7º impõe aos juízes e tribunais a remessa de peças quando tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a ação civil. O art. 8º assegura ao interessado a requisição de certidões e informações, no prazo de quinze dias, e autoriza o Ministério Público a instaurar inquérito civil ou a requisitar certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, não inferior a dez dias úteis. O § 2º ressalva os casos de sigilo legal, hipótese em que a ação pode ser proposta sem os documentos, cabendo ao juiz requisitá-los.

O art. 9º disciplina o arquivamento. Convencido da inexistência de fundamento para a ação, o órgão do Ministério Público promove o arquivamento fundamentado, remetendo os autos ao Conselho Superior no prazo de três dias, sob pena de falta grave. Até a homologação ou rejeição, as associações legitimadas podem apresentar razões escritas ou documentos. Rejeitada a promoção, o Conselho designa outro órgão para o ajuizamento. O art. 10 tipifica a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação, quando requisitados pelo Ministério Público.

O inquérito civil é, portanto, procedimento administrativo preparatório, de titularidade do Ministério Público, sem natureza jurisdicional e sem contraditório pleno. Sua função é colher elementos de convicção e, ao mesmo tempo, permitir o controle da inércia institucional pelo Conselho Superior e pelas associações legitimadas.

6.6 Competência (art. 2º)

A competência é a do foro do local onde ocorrer o dano, com competência funcional do juízo e prevenção para as ações posteriores com a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto (art. 2º e parágrafo único). A regra convive com o art. 93 do CDC, que fixa o foro do local do dano, quando local, e o da Capital do Estado ou do Distrito Federal, quando o dano for regional ou nacional, e com a competência da Justiça Federal nas causas em que a União, suas autarquias ou empresas públicas forem autoras, rés, assistentes ou oponentes (CF, art. 109, I), e nas hipóteses do art. 109, § 3º.

O IAC 10 do STJ uniformizou a interpretação e reconheceu a prevalência das regras federais sobre normas locais, primárias ou secundárias, que criem foros especializados em desconformidade com a lei processual (STJ, IAC 10, REsp 1.896.379, Rel. Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 21/10/2021, DJe 13/12/2021). O STF, no RE 228.955, já havia assentado a competência da Justiça Federal para a ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal, ao interpretar o art. 109, § 3º, da CF (STF, RE 228.955, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, j. 10/02/2000).

6.7 Tutela provisória e liminar (arts. 4º e 12)

O art. 4º autoriza a ação cautelar para evitar dano ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, à ordem urbanística e aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. O art. 12 autoriza o juiz a conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.

O art. 12, § 1º, prevê a suspensão da liminar pelo presidente do tribunal, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada, para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, em decisão fundamentada, da qual cabe agravo para uma das turmas julgadoras no prazo de cinco dias. O § 2º determina que a multa cominada liminarmente só é exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas é devida desde o dia em que se configurou o descumprimento.

O regime da tutela provisória contra a Fazenda Pública é completado pela Lei nº 9.494/1997, que remete às restrições da legislação anterior, e pelo CPC, que exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300). A jurisprudência exige fundamentação concreta e veda a concessão genérica, sobretudo quando a medida impõe obrigação de fazer ao poder público em matéria de políticas públicas.

6.8 Compromisso de ajustamento de conduta (art. 5º, § 6º)

O § 6º do art. 5º autoriza os órgãos públicos legitimados a tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, com eficácia de título executivo extrajudicial. O compromisso é instrumento de consensualidade: evita o processo, antecipa a reparação e permite o controle do cumprimento por meio de execução.

O TAC pode ser homologado judicialmente, caso em que passa a ser título executivo judicial, e sua interpretação é matéria de fato e de prova, insuscetível de reexame em recurso especial quando exige a análise do acervo probatório (STJ, AgInt no AREsp 2.775.845, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 06/05/2025). O descumprimento do TAC ou da liminar que o substitui autoriza a imposição de astreintes e a condenação por dano moral coletivo, como no caso do bloqueio de rodovia por sindicato (STJ, embargos de declaração (EDcl) no AREsp 2.280.282, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 25/10/2023).

O TAC não substitui a ação penal nem a ação de improbidade, e não impede o Ministério Público de prosseguir na apuração de fatos não abrangidos pelo ajuste. Sua eficácia executiva depende de cláusulas claras, de prazo certo e de cominação, sem as quais a execução se torna inviável.

6.9 Sentença e obrigações de fazer (arts. 3º e 11)

A sentença pode condenar em dinheiro ou impor obrigação de fazer ou não fazer. Na obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determina o cumprimento da prestação ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica ou de multa diária, independentemente de requerimento do autor (art. 11). A multa é meio de coerção, e não pena; seu valor deve guardar proporcionalidade com a obrigação e com a capacidade do devedor.

A tutela específica é a regra, e a conversão em perdas e danos é exceção: só se admite se o autor optar por ela ou se for impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente (CDC, art. 84, § 1º). O juiz pode determinar as medidas necessárias, como busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva e requisição de força policial (CDC, art. 84, § 5º).

6.10 Coisa julgada (art. 16)

A sentença civil faz coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado pode intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova (art. 16). O dispositivo convive com o art. 103 do CDC, que gradua a eficácia conforme a espécie de direito, e com o art. 104, que preserva a ação individual.

O STF, no Tema 499, fixou os limites subjetivos da coisa julgada formada em ação coletiva ajuizada por associação: alcança os filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador que o fossem até a data da propositura, constantes da relação jurídica juntada à inicial (STF, Tema 499, RE 612.043, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 10/05/2017 **[Repositório externo]**). O STJ, por sua vez, entende que, ausente limitação territorial expressa no pedido, na causa de pedir ou no dispositivo, o título coletivo tem eficácia nacional, e o juízo da execução não pode criar restrição não prevista na sentença (STJ, AgInt no AREsp 2.964.974, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 01/07/2026, DJe 08/07/2026).

A improcedência por insuficiência de provas não faz coisa julgada material: admite repropositura com nova prova, o que é exceção ao regime geral da coisa julgada e instrumento de proteção do direito coletivo contra a instrução deficiente. A improcedência por outros fundamentos, ao contrário, faz coisa julgada e impede a repropositura pelos mesmos legitimados.

6.11 Fundo e execução (arts. 13 a 15)

Havendo condenação em dinheiro, a indenização reverte a um fundo gerido por conselho federal ou estadual, com participação do Ministério Público e de representantes da comunidade, destinado à reconstituição dos bens lesados (art. 13). Enquanto o fundo não for

regulamentado, o dinheiro fica depositado em estabelecimento oficial de crédito, em conta com correção monetária (§ 1º). Nos casos de dano por discriminação étnica, a prestação reverte ao fundo e é utilizada em ações de promoção da igualdade étnica (§ 2º).

A execução pode ser promovida pelo legitimado que ajuizou a ação ou, decorridos sessenta dias do trânsito em julgado sem que a associação promova a execução, pelo Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados (art. 15). O CDC disciplina a liquidação e a execução coletivas (arts. 96 a 100) e o concurso de créditos (art. 99).

O STJ fixou parâmetros importantes: a prescrição da execução individual conta-se do trânsito em julgado da sentença coletiva (Tema 877); a liquidação prévia não é requisito absoluto quando demonstrada documentalmente a situação prevista na sentença (Tema 1.169); a extinção da execução coletiva por prescrição intercorrente não impede a execução individual (Tema 1.253); e a Fazenda Pública deve honorários nas execuções individuais (Súmula 345). O Tema 1.029 veda a execução de título coletivo no Juizado Especial da Fazenda Pública quando a ação tramitou sob o rito ordinário.

6.12 Ação civil pública e improbidade administrativa

A ação por improbidade administrativa não se confunde com a ação civil pública, embora com ela conviva. A Lei nº 8.429/1992, com a redação da Lei nº 14.230/2021, disciplina a ação para aplicação das sanções do art. 12, e o art. 17 impõe procedimento próprio e requisitos de individualização da conduta e de demonstração do dolo.

A ADI 7.042, julgada em 31/08/2022, declarou inconstitucional a exclusividade da legitimidade do Ministério Público para a ação por improbidade e restabeleceu a legitimidade concorrente e disjuntiva da Fazenda Pública (STF, ADI 7.042, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 31/08/2022). A decisão assentou que a legitimidade da Fazenda Pública é ordinária, porque ela defende o próprio patrimônio, e que a supressão dessa legitimidade representaria limitação inconstitucional ao acesso à jurisdição e à defesa do patrimônio público.

O STJ, no Tema 1.089, decidiu que, na ação civil pública por improbidade, é possível prosseguir para o ressarcimento do dano ao erário ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções do art. 12 (STJ, Tema 1.089, REsp 1.899.407). A orientação compatibiliza a prescrição das sanções com a imprescritibilidade do ressarcimento, nos limites fixados pelo STF no Tema 666.

6.13 Ação civil pública e tributos

A vedação do art. 1º, parágrafo único, é interpretada em conjunto com os Temas 56, 645 e 850 do STF. A ação civil pública não serve para declarar a inconstitucionalidade de tributo, repetir indébito, compensar crédito ou discutir a relação tributária individual do contribuinte. Serve, porém, para anular acordo tributário lesivo ao erário (Tema 56) e para tutelar direitos sociais relacionados ao FGTS (Tema 850).

A distinção prática é entre a pretensão tributária, que é própria das ações tributárias e do mandado de segurança, e a pretensão de defesa do patrimônio público ou de direito social, que pode ser veiculada pela ação civil pública. O STF, no Tema 645, foi expresso: o Ministério Público não tem legitimidade para deduzir, em ação civil pública, pretensão de natureza tributária em defesa dos contribuintes que vise questionar a constitucionalidade ou a legalidade de tributo.

6.14 Ação civil pública e políticas públicas

A ação civil pública é instrumento de controle judicial de políticas públicas, mas a intervenção é excepcional. O STF, no RE 1.155.959, assentou que, ante a excepcionalidade verificada pelas instâncias ordinárias a partir do exame de quadro fático, é possível a intervenção do Judiciário na implantação de políticas públicas (STF, RE 1.155.959, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 30/11/2018 **[Repositório externo]**). O STJ, no AgInt no REsp 1.969.844, admitiu a determinação de obras de saneamento ao município, sem ofensa à separação dos poderes (STJ, AgInt no REsp 1.969.844, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 25/04/2024).

O parâmetro é a existência de direito social exigível, de omissão estatal comprovada e de possibilidade material de cumprimento. Não se admite a ação civil pública para substituir o administrador na definição de prioridades orçamentárias ou para impor política pública sem previsão legal e sem dotação. A jurisprudência exige prova concreta da omissão e da viabilidade da medida, e não se contenta com a invocação genérica de direito à saúde ou à educação.

6.15 Quadro de jurisprudência sobre ação civil pública

Fundamento	Julgado	Ratio
CF, art. 129, III; Lei nº 7.347/1985, art. 1º	STF, RE 254.764, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 24/08/2010	Cabe ação civil pública para compelir o poder público a tratar esgoto lançado em rio.
Lei nº 7.347/1985, art. 1º, parágrafo único	STF, Tema 645	O Ministério Público não tem legitimidade para pretensão tributária em defesa dos contribuintes.
Lei nº 7.347/1985, art. 1º, parágrafo único	STF, Tema 850; RE 643.978, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 09/10/2019 **[Repositório externo]**	O Ministério Público tem legitimidade para a tutela de direitos sociais relacionados ao FGTS.
CF, art. 129, III	STF, Tema 56; RE 576.155, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 12/08/2010 **[Repositório externo]**	Cabe ação civil pública para anular acordo tributário lesivo ao erário.
Lei nº 7.347/1985, art. 5º, II	STF, ADI 3.943, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 07/05/2015	A Defensoria Pública tem legitimidade para a ação civil pública.
Lei nº 7.347/1985, art. 5º, V	STF, Tema 82; RE 573.232, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 14/05/2014 **[Repositório externo]**	A previsão estatutária genérica não basta; exige-se autorização expressa para a defesa de direitos individuais.
Lei nº 7.347/1985, art. 5º, V, *b*	STJ, AgInt no REsp 1.810.453, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, DJe 15/08/2025	A pertinência temática é requisito essencial; fins estatutários genéricos afastam a legitimidade.

Fundamento	Julgado	Ratio
Lei nº 7.347/1985, art. 21; CDC, art. 81	STJ, AgInt no AREsp 2.867.805, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 16/10/2025	Na defesa de direitos difusos e coletivos, dispensa-se a autorização dos associados.
Lei nº 7.347/1985, art. 5º, § 6º	STJ, AgInt no AREsp 2.775.845, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 06/05/2025	A interpretação do TAC e o exame do seu cumprimento não se reexaminam em recurso especial.
Lei nº 7.347/1985, art. 11	STJ, EDcl no AREsp 2.280.282, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 25/10/2023	O descumprimento de liminar autoriza astreintes e a condenação por dano moral coletivo.
Lei nº 7.347/1985, art. 16	STF, Tema 499; RE 612.043, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 10/05/2017 **[Repositório externo]**	A coisa julgada alcança os filiados residentes na jurisdição que o fossem até a propositura.
Lei nº 7.347/1985, art. 16	STJ, AgInt no AREsp 2.964.974, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 01/07/2026, DJe 08/07/2026	Ausente limitação territorial expressa, o título coletivo tem eficácia nacional.
CDC, art. 95; Lei nº 7.347/1985, art. 15	STJ, Tema 877, REsp 1.388.000	A prescrição da execução individual conta-se do trânsito em julgado da sentença coletiva.
CDC, art. 97	STJ, Tema 1.169, REsp 1.978.629	A liquidação prévia não é requisito absoluto da execução individual do título coletivo.
CDC, art. 98	STJ, Tema 1.253, REsp 2.078.485	A extinção da execução coletiva por prescrição intercorrente não impede a execução individual.
Lei nº 8.429/1992, art. 17	STF, ADI 7.042, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 31/08/2022	A legitimidade para a ação por improbidade é concorrente entre Fazenda Pública e Ministério Público.
Lei nº 8.429/1992, art. 12	STJ, Tema 1.089, REsp 1.899.407	Prescritas as sanções, prossegue o ressarcimento do dano ao erário.
Lei nº 7.347/1985, art. 2º	STJ, IAC 10, REsp 1.896.379, Rel. Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 21/10/2021, DJe 13/12/2021	Prevalecem as regras federais de competência sobre normas locais que criem foros especializados.
CF, art. 109, § 3º	STF, RE 228.955, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, j. 10/02/2000	A ação civil pública do Ministério Público Federal corre na Justiça Federal.
Lei nº 7.347/1985, art. 3º	STF, RE 1.155.959, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 30/11/2018 **[Repositório externo]**	É possível a intervenção judicial em políticas públicas diante de omissão comprovada.

6.16 O que pode e o que não pode na ação civil pública

Admitido	Vedado
Tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos de relevância social	Pretensão tributária em defesa dos contribuintes (Tema 645)
Condenação em dinheiro e obrigação de fazer ou não fazer	Discussão de contribuições previdenciárias e de fundos com beneficiários individualmente determinados, ressalvado o FGTS (Tema 850)
Ação cautelar e liminar com ou sem justificação prévia	Liminar genérica, sem fundamentação concreta, contra a Fazenda Pública
Compromisso de ajustamento de conduta com eficácia de título executivo extrajudicial	Uso da ação civil pública como substituto da ação de cobrança ou da ação tributária

Admitido	Vedado
Intervenção judicial excepcional em políticas públicas	Substituição do administrador na definição de prioridades orçamentárias
Coisa julgada erga omnes, com repropositura em caso de improcedência por insuficiência de provas	Coisa julgada erga omnes sem limites territoriais quando a sentença os fixou
Execução coletiva e individual do título	Execução de título coletivo no Juizado Especial da Fazenda Pública quando a ação tramitou sob o rito ordinário

6.17 Quadro de citações textuais dos acórdãos do capítulo

Julgado	Trecho
STJ, AgInt no AREsp 2.548.977, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, DJe 29/08/2025	"O Ministério Público possui legitimidade ativa para propor ação civil pública em defesa de direitos dos consumidores, inclusive quando se trata de direitos individuais homogêneos decorrentes de publicidade enganosa."
STJ, AgInt no REsp 1.810.453, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, DJe 15/08/2025	"A pertinência temática é requisito essencial para a legitimidade ativa de associações em ações civis públicas, conforme jurisprudência do STJ."
STJ, AgInt no AREsp 2.867.805, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 16/10/2025	"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas ações ajuizadas por associações em defesa dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, é dispensada a autorização dos associados."
STJ, AgInt no AREsp 2.964.974, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 01/07/2026, DJe 08/07/2026	"Não compete ao Juízo executivo impor restrições territoriais à execução do título executivo judicial, devendo-se respeitar os efeitos subjetivos da coisa julgada e os direitos dos beneficiários conforme o pedido inicial e a decisão proferida."
STJ, AgInt no REsp 1.969.844, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 25/04/2024	"Cabe ao Poder Judiciário assegurar a consecução dos direitos da coletividade e determinar providências aos entes federados, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos poderes."
STF, ADI 7.042, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 31/08/2022	"A legitimidade da Fazenda Pública para o ajuizamento de ações por improbidade administrativa é ordinária, já que ela atua na defesa de seu próprio patrimônio público."

7 Ação popular

7.1 Natureza, objeto e fundamento (Constituição Federal, art. 5º, LXXIII)

A ação popular é a ação constitucional que confere a qualquer cidadão legitimidade para anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. O art. 5º, LXXIII, da CF assegura ao autor, salvo comprovada má-fé, isenção de custas judiciais e do ônus da sucumbência. A Lei nº 4.717/1965 disciplina o procedimento e detalha o objeto.

O art. 1º da Lei nº 4.717/1965 arrola as entidades cujo patrimônio é protegido: a União, o Distrito Federal, os Estados, os Municípios, as entidades autárquicas, as sociedades de economia mista, as sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, as empresas públicas, os serviços sociais autônomos, as instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, as empresas incorporadas ao patrimônio público e quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. O § 1º define patrimônio público como os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico.

A legitimidade é do cidadão, pessoa física, no gozo dos direitos políticos, e a prova da cidadania é feita com o título eleitoral ou documento que a ele corresponda (art. 1º, § 3º). Pessoa jurídica não tem legitimidade (Súmula 365 do STF). O objeto não se limita ao prejuízo econômico: o STF, no Tema 836, assentou que não é condição de cabimento da ação popular a demonstração de prejuízo material aos cofres públicos, porque o art. 5º, LXXIII, da CF protege também o patrimônio moral, cultural e histórico (STF, Tema 836).

7.2 Atos lesivos impugnáveis (Lei nº 4.717/1965, arts. 1º a 4º)

O art. 2º declara nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades do art. 1º nos casos de incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos e desvio de finalidade, e o parágrafo único conceitua cada vício. A incompetência é a prática do ato fora das atribuições legais do agente; o vício de forma é a omissão ou a observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato; a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato viola lei, regulamento ou outro ato normativo; a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito em que se fundamenta o ato é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido; o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência.

O art. 3º prevê que os atos lesivos cujos vícios não se compreendam nas especificações do art. 2º serão anuláveis, segundo as prescrições legais, enquanto compatíveis com a natureza deles. O art. 4º arrola atos e contratos nulos: a admissão ao serviço público com desobediência às condições de habilitação; as operações bancárias ou de crédito real

irregulares; as empreitadas, tarefas e concessões de serviço público celebradas sem prévia concorrência ou com cláusulas que comprometam o caráter competitivo; as modificações ou vantagens em favor do adjudicatário sem previsão legal ou contratual; as compras e vendas de bens móveis ou imóveis irregulares; as concessões de licença de exportação ou importação com violação de normas ou em caráter de privilégio; as operações de redesconto irregulares; os empréstimos do Banco Central com desobediência a normas ou garantia insuficiente; e as emissões sem observância das normas constitucionais, legais e regulamentadoras.

O objeto da ação popular é, portanto, o ato administrativo — comissivo ou omissivo — lesivo ao patrimônio público em sentido amplo. Não é instrumento de controle abstrato de lei nem de substituição da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, como o STF assentou na reclamação (Rcl) 1.017 (STF, Rcl 1.017, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 07/04/2005): a ação popular não pode ser usada para obter provimento reservado à ADI por omissão, sob pena de usurpação da competência do STF e de fraude à legitimação constitucional.

7.3 Legitimidade ativa e passiva (arts. 1º, 6º e 9º)

A legitimidade ativa é do cidadão. O art. 1º, § 3º, exige a prova da cidadania com o título eleitoral ou documento equivalente, e o § 4º permite ao cidadão requerer às entidades as certidões e informações necessárias à instrução da inicial, que devem ser fornecidas em quinze dias, sob recibo. O § 6º ressalva os casos de sigilo justificado, hipótese em que a ação pode ser proposta sem as certidões, cabendo ao juiz requisitá-las.

A legitimidade passiva é definida pelo art. 6º: a ação é proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades do art. 1º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissão, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do ato. O § 1º dispensa a citação dos beneficiários quando não houver benefício direto ou quando ele for indeterminado ou desconhecido. O § 3º permite à pessoa jurídica de direito público cujo ato é impugnado abster-se de contestar ou atuar ao lado do autor, se isso for útil ao interesse público. O § 4º impõe ao Ministério Público o acompanhamento da ação, com o dever de apressar a produção da prova e de promover a responsabilidade civil ou criminal dos que nela incidirem, vedada a defesa do ato impugnado. O § 5º faculta a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte ou assistente do autor.

O STJ reconhece a legitimidade da União para recorrer na ação popular, com base no art. 6º, § 3º, que lhe permite atuar ao lado do autor, e no art. 19, § 2º, que amplia o rol de legitimados recursais (STJ, REsp 1.361.388, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, DJe 07/11/2022). Reconhece, também, a possibilidade de terceiro interessado opor embargos de declaração no âmbito da ação popular (STJ, EDcl no REsp 1.608.161, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, DJe 15/08/2025).

O art. 9º disciplina a desistência e a absolvição da instância: publicados editais, qualquer cidadão e o Ministério Público podem promover o prosseguimento da ação no prazo de noventa dias da última publicação. A regra evita que o autor popular, por desistência ou inércia, frustre a tutela do patrimônio público.

7.4 Competência (art. 5º)

A competência é fixada conforme a origem do ato impugnado: é competente o juiz que, de acordo com a organização judiciária de cada Estado, o for para as causas que interessem à União, ao Distrito Federal, ao Estado ou ao Município (art. 5º). O § 1º equipara aos atos dos entes federativos os atos das pessoas criadas ou mantidas por eles, das sociedades de que sejam acionistas e das pessoas ou entidades subvencionadas ou em relação às quais tenham interesse patrimonial. O § 2º resolve os conflitos entre União e outra pessoa ou entidade e entre Estado e Município, prevalecendo o juízo da União e o do Estado, respectivamente. O § 3º prevê a prevenção da jurisdição pela propositura da ação para as ações posteriores contra as mesmas partes e sob os mesmos fundamentos. O § 4º autoriza a suspensão liminar do ato lesivo impugnado.

A competência originária dos tribunais superiores e a competência da Justiça Federal observam as regras constitucionais. O STF já reconheceu sua competência originária para ação popular em causa em que todos os membros da magistratura eram direta ou indiretamente interessados (STF, ação originária (AO) 506, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, j. 06/05/1998), o que confirma a aplicação das regras constitucionais de competência também à ação popular.

7.5 Procedimento (art. 7º)

A ação popular segue o procedimento ordinário, com as modificações do art. 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordena a citação dos réus e a intimação do representante do Ministério Público, bem como a requisição, às entidades indicadas na inicial, dos documentos referidos pelo autor e de outros necessários ao esclarecimento dos fatos, no prazo de quinze a trinta dias. O § 1º incumbe ao Ministério Público providenciar o atendimento das requisições, e o § 2º permite a prorrogação por prazo razoável.

A citação dos beneficiários pode ser feita por edital, com prazo de trinta dias, afixado na sede do juízo e publicado três vezes no jornal oficial, gratuitamente (inciso II). Qualquer pessoa beneficiada ou responsável pelo ato, cuja existência ou identidade se torne conhecida no curso do processo e antes da sentença de primeiro grau, deve ser citada para a integração do contraditório (inciso III). O prazo de contestação é de vinte dias, prorrogável por mais vinte a requerimento do interessado, se particularmente difícil a produção de prova documental, e é comum a todos os interessados (inciso IV). Não requerida prova testemunhal ou pericial até o despacho saneador, o juiz ordena vista às partes por dez dias para alegações e os autos lhe são conclusos para sentença em quarenta e oito horas; havendo requerimento de prova, o processo toma o rito ordinário (inciso V). A sentença, quando não proferida em audiência, deve sair em quinze dias do recebimento dos autos (inciso VI), e o atraso gera consequências na promoção do juiz (parágrafo único).

O art. 8º sujeita à pena de desobediência a autoridade, o administrador ou o dirigente que deixar de fornecer, no prazo legal ou no fixado pelo juiz, informações, certidão ou fotocópia de documento necessários à instrução da causa.

7.6 Tutela provisória e suspensão do ato (art. 5º, § 4º)

O art. 5º, § 4º, autoriza a suspensão liminar do ato lesivo impugnado. A medida exige a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, e não se confunde com a antecipação definitiva do resultado da ação. A suspensão pode ser revogada a qualquer tempo e não impede o exame do mérito nem a produção de prova.

A liminar em ação popular contra o poder público encontra limites no regime geral da tutela provisória contra a Fazenda Pública e no poder de suspensão do presidente do tribunal. O STF, na Rcl 1.017, censurou a utilização de tutela antecipada em ação popular para obter providência reservada à ADI por omissão, o que demonstra que a medida não pode servir de atalho para contornar a competência e a legitimação constitucionais.

7.7 Sentença e condenação (arts. 11 a 14)

A sentença que julga procedente a ação popular decreta a invalidade do ato impugnado e condena ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua prática e os beneficiários, ressalvada a ação regressiva contra os funcionários causadores do dano, quando incorrerem em culpa (art. 11). A sentença inclui sempre, na condenação dos réus, o pagamento das custas e demais despesas judiciais e extrajudiciais diretamente relacionadas com a ação e comprovadas, bem como os honorários de advogado (art. 12). A sentença que julga a lide manifestamente temerária condena o autor ao pagamento do décuplo das custas (art. 13). Se o valor da lesão ficar provado no curso da causa, é indicado na sentença; se depender de avaliação ou perícia, é apurado na execução (art. 14), com juros e multa quando a lesão resultar de falta ou isenção de pagamento (§ 1º), reposição do débito quando a lesão resultar de execução fraudulenta, simulada ou irreal de contratos (§ 2º), desconto em folha quando o réu perceber dos cofres públicos (§ 3º) e seqüestro e penhora desde a prolação da sentença condenatória (§ 4º).

O adiantamento dos honorários periciais na ação popular corre por conta da Fazenda Pública a que estiver vinculado o Ministério Público, por analogia com o regime da ação civil pública, não sendo razoável obrigar o perito a trabalhar gratuitamente nem transferir ao réu o encargo de financiar a ação contra ele movida (STJ, AgInt no REsp 1.957.708, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 23/06/2022).

7.8 Coisa julgada e recursos (arts. 18 e 19)

A sentença tem eficácia de coisa julgada oponível erga omnes, exceto quando a ação for julgada improcedente por deficiência de prova, hipótese em que qualquer cidadão pode intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova (art. 18). A regra é simétrica à do art. 16 da Lei nº 7.347/1985: a improcedência por insuficiência probatória não fecha a porta à repropositura.

O art. 19 sujeita a sentença de carência ou improcedência ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da sentença de procedência cabe apelação com efeito suspensivo. Das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento (§ 1º), e das sentenças e decisões proferidas contra o autor podem recorrer qualquer cidadão e o Ministério Público (§ 2º).

7.9 Prescrição (art. 21)

A ação popular prescreve em cinco anos (art. 21). O prazo conta-se, em regra, da prática do ato lesivo, e a prescrição atinge a pretensão anulatória e a de ressarcimento. O STF, no Tema 666, assentou que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (STF, Tema 666, RE 669.069, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 03/02/2016 **[Repositório externo]**), ressalvadas as hipóteses de improbidade administrativa e de infração penal.

O STJ aplica o entendimento à ação popular: a pretensão de anulação de ato administrativo de desafetação e alienação de bem público sujeita-se à prescrição, e a análise de sua ocorrência exige o exame das particularidades do caso (STJ, AgInt no AREsp 2.320.179, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, DJe 31/08/2023). A distinção entre a pretensão anulatória, sujeita ao prazo do art. 21, e a pretensão de ressarcimento, submetida ao regime do Tema 666, é essencial para a correta condução do processo.

7.10 Ação popular, improbidade e tributos

A ação popular convive com a ação por improbidade administrativa e com a ação civil pública. O objeto é distinto: a ação popular ataca o ato lesivo ao patrimônio público em sentido amplo; a ação por improbidade aplica as sanções do art. 12 da Lei nº 8.429/1992; a ação civil pública tutela direitos difusos e coletivos. O mesmo fato pode gerar as três, com autonomia de fundamentos e de pedidos.

O STJ admite a ação popular para obter obrigação de fazer e de não fazer, conforme a natureza da lesão e o interesse público envolvido (STJ, AgInt no AREsp 2.248.900, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, DJe 30/10/2025). Há, porém, decisões que reputam inadequada a via para pedidos condenatórios próprios da ação civil pública, questão que não foi enfrentada no mérito pelo STJ no AgInt no AREsp 2.427.859, porque o recurso não impugnou esse fundamento autônomo (STJ, AgInt no AREsp 2.427.859, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 16/12/2025). O tema permanece aberto e é examinado na seção 11.5.

Em matéria tributária, a ação popular não serve para repetir indébito nem para declarar a inconstitucionalidade de tributo; serve para anular o ato administrativo lesivo praticado na arrecadação ou na aplicação da receita, desde que demonstrado o vício do art. 2º e o dano ao patrimônio público.

7.11 Quadro de jurisprudência sobre ação popular

Fundamento	Julgado	Ratio
CF, art. 5º, LXXIII	STF, Tema 836	Não se exige prejuízo material aos cofres públicos

Fundamento	Julgado	Ratio
		para o cabimento da ação popular.
CF, art. 5º, LXXIII; Lei nº 4.717/1965, art. 1º	STF, Súmula 365	Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular.
CF, art. 5º, LXXIII; Lei nº 4.717/1965, art. 1º	STF, Súmula 101	O mandado de segurança não substitui a ação popular.
CF, art. 102, I, *l*	STF, Rcl 1.017, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 07/04/2005	A ação popular não serve para obter provimento reservado à ADI por omissão.
Lei nº 4.717/1965, art. 6º, § 3º	STJ, REsp 1.361.388, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, DJe 07/11/2022	A União pode recorrer na ação popular para defender o erário.
Lei nº 4.717/1965, art. 6º, § 5º	STJ, EDcl no REsp 1.608.161, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, DJe 15/08/2025	Terceiro interessado pode opor embargos de declaração na ação popular.
Lei nº 4.717/1965, arts. 11 e 14	STJ, AgInt no REsp 1.957.708, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 23/06/2022	Os honorários periciais correm por conta da Fazenda Pública vinculada ao Ministério Público.
CF, art. 5º, LXXIII	STJ, AgInt no AREsp 2.248.900, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, DJe 30/10/2025	Cabe ação popular para obrigação de fazer e de não fazer.
Lei nº 4.717/1965, art. 21; CF, art. 37, § 5º	STF, Tema 666; RE 669.069, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 03/02/2016 **[Repositório externo]**	É prescritível a reparação de dano ao erário por ilícito civil.
Lei nº 4.717/1965, art. 21	STJ, AgInt no AREsp 2.320.179, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, DJe 31/08/2023	A pretensão anulatória de ato de desafetação e alienação de bem público prescreve.

7.12 O que pode e o que não pode na ação popular

Admitido	Vedado
Anulação de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural	Uso da ação popular como substituto da ADI, da ADI por omissão ou da ação civil pública
Impugnação de atos comissivos e omissivos, com pedido de obrigação de fazer ou de não fazer	Pretensão de repetição de indébito ou de declaração de inconstitucionalidade de tributo
Condenação dos responsáveis e dos beneficiários ao ressarcimento	Condenação de pessoa jurídica como autora popular
Suspensão liminar do ato lesivo	Liminar que antecipe providência reservada ao controle concentrado
Coisa julgada erga omnes, com repropositura em caso de improcedência por deficiência de prova	Coisa julgada favorável ao autor que não observou o prazo prescricional de cinco anos

7.13 Quadro de citações textuais dos acórdãos do capítulo

Julgado	Trecho
STF, Tema 836	"Não é condição para o cabimento da ação popular a demonstração de prejuízo material aos cofres públicos, dado que o art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal estabelece que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular e impugnar, ainda que separadamente, ato lesivo ao patrimônio material, moral, cultural ou histórico do Estado ou de entidade de que ele participe."

Julgado	Trecho
STF, Rcl 1.017, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 07/04/2005	"Reclamação: usurpação da competência do STF (CF, art. 102, I, l): ação popular que, pela causa de pedir e pelo pedido de provimento mandamental formulado, configura hipótese reservada à ação direta de inconstitucionalidade por omissão de medidas administrativas."
STJ, AgInt no AREsp 2.248.900, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, DJe 30/10/2025	"A ação popular é um instrumento jurídico (art. 5º, LXXIII, da CF e Lei 4.717/1965) que pode ser utilizado por qualquer cidadão para contestar judicialmente atos administrativos, sejam eles comissivos (ações) ou omissivos (inércias), sendo possível pleitear judicialmente tanto a obrigação de fazer quanto a obrigação de não fazer, conforme a natureza da lesão e o interesse público envolvido."
STJ, REsp 1.361.388, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, DJe 07/11/2022	"A União goza de legitimidade para recorrer no feito, pois, por força do art. 6º, § 3º, da Lei n. 4.717/1965, pode a pessoa jurídica de direito público, se útil ao interesse público, atuar ao lado do autor."
STF, Tema 666; RE 669.069, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 03/02/2016 **[Repositório externo]**	"É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil."

8 Mandado de segurança coletivo

8.1 Natureza, objeto e fundamento (Constituição Federal, art. 5º, LXX)

O mandado de segurança coletivo é a ação constitucional que protege direito líquido e certo, não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*, dos membros ou associados de partido político com representação no Congresso Nacional, de organização sindical, de entidade de classe ou de associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. A CF o prevê no art. 5º, LXX, e a Lei nº 12.016/2009 o disciplina nos arts. 21 a 23, aplicando-lhe, no que couber, as regras do mandado de segurança individual.

O art. 1º da Lei nº 12.016/2009 define o cabimento do *writ*: proteção de direito líquido e certo, não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. O § 1º equipara às autoridades os representantes ou órgãos de partidos políticos, os administradores de entidades autárquicas e os dirigentes de pessoas jurídicas ou pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, no que disser respeito a essas atribuições. O § 2º exclui os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, sociedades de economia mista e concessionárias de serviço público, e o STF, na ADI 4.296, reconheceu a constitucionalidade dessa exclusão, por se tratar de atos de natureza essencialmente privada.

O mandado de segurança coletivo não se confunde com a ação civil pública nem com a ação popular. Protege direito líquido e certo, exige prova pré-constituída e tem prazo decadencial; não se presta à produção de prova nem à condenação em dinheiro. A Súmula 101 do STF sintetiza a distinção em relação à ação popular: o mandado de segurança não a substitui.

8.2 Direito líquido e certo e prova pré-constituída

O direito líquido e certo é o direito que pode ser demonstrado de plano, por prova documental, sem necessidade de dilação probatória. A inexistência de controvérsia sobre os fatos é pressuposto do *writ*; havendo necessidade de instrução, a via adequada é a ação ordinária ou a ação civil pública. O art. 6º da Lei nº 12.016/2009 exige que a petição inicial seja instruída com os documentos que comprovem o alegado e indique a autoridade coatora e a pessoa jurídica que esta integra.

O art. 5º veda o mandado de segurança quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; e de decisão judicial transitada em julgado. A Súmula 268 do STF confirma a última hipótese, e a Súmula 269 do STF veda o uso do *writ* como substitutivo de ação de cobrança.

A prova pré-constituída abrange a demonstração da legitimidade do impetrante, da existência do direito dos membros ou associados e da ilegalidade ou abuso de poder. A

associação deve comprovar a constituição e o funcionamento há pelo menos um ano, a pertinência entre suas finalidades e o direito defendido e a representação do grupo.

A prova pré-constituída não se confunde com a inexistência de controvérsia sobre a lei: o mandado de segurança não cabe contra lei em tese (Súmula 266 do STF), mas cabe contra ato concreto que aplique lei inconstitucional ou ilegal, desde que o direito seja demonstrável de plano.

8.3 Legitimidade ativa (Lei nº 12.016/2009, art. 21)

O art. 21 arrola os legitimados: partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária; organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada a autorização especial. O parágrafo único define os direitos protegidos: coletivos, assim entendidos os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica (inciso I), e individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante (inciso II).

A Súmula 629 do STF dispensa a autorização dos associados para a impetração por entidade de classe. O STF reconheceu a legitimidade do sindicato para impetrar mandado de segurança coletivo na defesa de direitos subjetivos de parcela de seus associados, ainda que não estejam relacionados com a categoria profissional (STF, RE 284.993, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, j. 15/02/2005). Reconheceu, também, a legitimidade da associação para a defesa de direito de parte do quadro social (STF, MS 25.551, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 29/03/2016 **[Repositório externo]**), e reformou acórdão do STJ que negara legitimidade à associação por ausência de direito subjetivo individual (STF, RE 364.051, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 17/08/2004).

O partido político tem legitimidade limitada aos interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária. O STF, no RE 196.184, assentou que o partido político não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo que vise impugnar exigência tributária, porque não pode substituir todos os cidadãos na impugnação da cobrança de tributos (STF, RE 196.184, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 27/10/2004). A associação genérica, sem pertinência temática, também não tem legitimidade, conforme o STJ (STJ, EDcl no REsp 1.954.284, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 25/10/2024).

8.4 Autoridade coatora e competência

Considera-se autoridade coatora aquela que praticou o ato impugnado ou da qual emanou a ordem para a sua prática (art. 6º, § 3º). A petição inicial deve indicar a autoridade coatora e a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições (art. 6º, *caput*). O art. 2º considera federal a autoridade coatora se as

consequências patrimoniais do ato houverem de ser suportadas pela União ou entidade por ela controlada.

A competência é fixada pelas regras constitucionais e legais, conforme a autoridade coatora. O STF, no Tema 722, assentou que compete à Justiça Federal comum processar e julgar mandado de segurança quando a autoridade apontada como coatora for autoridade federal, considerando-se como tal também os dirigentes de pessoa jurídica de direito privado investidos de atribuições do poder público. No Tema 1.044, o STF decidiu que o Ministério Público de Contas não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas perante o qual atua (STF, Tema 1.044, RE 1.178.617, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 25/04/2019 **[Repositório externo]**).

8.5 Prazo decadencial (art. 23)

O direito de requerer mandado de segurança extingue-se decorridos 120 dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 23). O prazo é decadencial, não se interrompe nem se suspende, e a Súmula 632 do STF reconhece a constitucionalidade da lei que fixa prazo de decadência para a impetração. A ADI 4.296 declarou constitucional o art. 23, afastando a alegação de que o prazo limitaria o acesso à justiça.

Nos atos de efeitos sucessivos, o prazo renova-se a cada novo ato, mas não alcança os efeitos pretéritos. O STF, no MS 25.551, examinou a decadência em atos seqüenciais de aposentadoria e pensão e reconheceu a legitimidade da associação para a impetração, ressalvada a análise do termo inicial em cada caso (STF, MS 25.551, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 29/03/2016 **[Repositório externo]**).

8.6 Procedimento e liminar (arts. 6º, 7º e 22, § 2º)

O procedimento é o do mandado de segurança individual: petição inicial com prova pré-constituída (art. 6º), notificação da autoridade coatora para informações em dez dias, ciência à pessoa jurídica interessada e decisão (art. 7º). O art. 7º, III, autoriza a suspensão do ato que deu motivo ao pedido quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito.

O art. 7º, § 2º, vedava a liminar que tivesse por objeto compensação de créditos tributários, entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, reclassificação ou equiparação de servidores públicos e concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. A ADI 4.296 declarou esse dispositivo inconstitucional, por representar óbice absoluto ao poder geral de cautela, e declarou igualmente inconstitucional o art. 22, § 2º, que condicionava a liminar no mandado de segurança coletivo à prévia oitiva do representante judicial da pessoa jurídica de direito público. Restou assentado que a cautelaridade é ínsita à proteção constitucional do direito líquido e certo e que a lei não pode criar vedações absolutas ao poder geral de cautela.

O art. 8º prevê a perempção ou caducidade da liminar quando o impetrante criar obstáculo ao andamento do processo ou deixar de promover, por mais de três dias úteis, os

atos e diligências que lhe cumprirem. O art. 14 disciplina a apelação e o duplo grau obrigatório da sentença concessiva, e o art. 15, o pedido de suspensão da liminar e da sentença pelo presidente do tribunal.

8.7 Sentença e coisa julgada (art. 22)

No mandado de segurança coletivo, a sentença faz coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante (art. 22). O § 1º dispõe que o mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título individual se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de trinta dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva. O § 2º, que exigia a prévia oitiva da pessoa jurídica de direito público para a liminar, foi declarado inconstitucional pela ADI 4.296.

A sentença que concede a segurança está sujeita ao duplo grau obrigatório (art. 14, § 1º) e pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a liminar (art. 14, § 3º). Não cabe condenação em honorários (art. 25; Súmula 512 do STF), sem prejuízo das sanções por litigância de má-fé.

O STJ, no Tema 1.056, fixou que a coisa julgada formada no mandado de segurança coletivo beneficia os militares e respectivos pensionistas integrantes da categoria substituída, independentemente de terem constado da lista apresentada no momento do ajuizamento ou de serem filiados à associação impetrante (STJ, Tema 1.056, REsp 1.845.716). No mesmo sentido, o STJ reconhece a legitimidade do associado para executar individualmente o título coletivo, independentemente da comprovação da filiação à associação impetrante e de autorização expressa, quando a sentença não delimitou os beneficiários (STJ, REsp 1.926.203, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 01/07/2021; STJ, REsp 1.884.459, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 01/07/2021).

8.8 Mandado de segurança coletivo e tributos

O mandado de segurança é via adequada para a declaração do direito à compensação tributária, conforme a Súmula 213 do STJ, mas não serve para convalidar a compensação já realizada (Súmula 460 do STJ) nem para substituir a ação de cobrança (Súmula 269 do STF). No mandado de segurança coletivo, o partido político não tem legitimidade para impugnar exigência tributária em nome de todos os contribuintes (STF, RE 196.184, Tribunal Pleno, j. 27/10/2004), e a associação genérica também não a tem (STJ, EDcl no REsp 1.954.284, DJe 25/10/2024).

A distinção é entre a tutela de direito líquido e certo do grupo — por exemplo, a declaração de ilegalidade de exigência que atinge categoria determinada — e a pretensão de restituição de valores pagos, que exige ação própria. O mandado de segurança coletivo pode declarar o direito e determinar a abstenção da cobrança, mas não pode condenar a Fazenda ao pagamento de valores pretéritos.

8.9 Mandado de segurança coletivo e concurso público

No concurso público, o mandado de segurança coletivo é instrumento usual para impugnar exigência editalícia ilegal que atinja todos os candidatos ou parcela determinada. A legitimidade do impetrante depende da pertinência temática e da representação do grupo; a prova pré-constituída deve demonstrar a ilegalidade da cláusula e o prejuízo concreto. A impugnação deve recair sobre ato concreto — a exigência no edital ou a exclusão do candidato —, e não sobre a lei em tese, vedada pela Súmula 266 do STF.

A liminar em concurso público pode suspender a exigência ilegal ou assegurar a participação do candidato, desde que demonstrados a plausibilidade do direito e o perigo de dano. A sentença que reconhece o direito tem eficácia limitada aos substituídos, nos termos do art. 22, e não alcança terceiros que não integravam o grupo na data da impetração.

8.10 Distinções entre as três ações

Critério	Ação civil pública	Ação popular	Mandado de segurança coletivo
Direito tutelado	Difuso, coletivo e individual homogêneo	Difuso e coletivo, com base no ato lesivo	Líquido e certo, coletivo ou individual homogêneo
Prova	Ampla, com inquérito civil e perícia	Ampla, com perícia	Pré-constituída, documental
Prazo	Prescrição da pretensão material	Cinco anos	120 dias
Legitimado	Rol do art. 5º da Lei nº 7.347/1985	Cidadão	Rol do art. 21 da Lei nº 12.016/2009
Coisa julgada	Erga omnes nos limites territoriais	Erga omnes, salvo deficiência de prova	Limitada aos substituídos
Condenação	Dinheiro e obrigação de fazer ou não fazer	Anulação e perdas e danos	Ordem e abstenção

8.11 Quadro de jurisprudência sobre mandado de segurança coletivo

Fundamento	Julgado	Ratio
CF, art. 5º, LXX; Lei nº 12.016/2009, art. 21	STF, Súmula 629	A impetração por entidade de classe independe de autorização dos associados.
Lei nº 12.016/2009, art. 21	STF, RE 284.993, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, j. 15/02/2005	O sindicato pode impetrar mandado de segurança coletivo em favor de parcela dos associados.
Lei nº 12.016/2009, art. 21	STF, MS 25.551, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 29/03/2016 **[Repositório externo]**	A associação de classe tem legitimidade para defender direito de parte do quadro social.
Lei nº 12.016/2009, art. 21	STF, RE 364.051, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 17/08/2004	A associação tem legitimidade para o mandado de segurança coletivo, ainda que o direito não seja individual.
CF, art. 5º, LXX, *a*	STF, RE 196.184, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 27/10/2004	O partido político não pode impugnar exigência tributária em nome de todos os cidadãos.

Fundamento	Julgado	Ratio
Lei nº 12.016/2009, art. 21	STJ, EDcl no REsp 1.954.284, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 25/10/2024	A associação genérica, sem pertinência temática, não tem legitimidade.
Lei nº 12.016/2009, art. 23	STF, Súmula 632	É constitucional a lei que fixa prazo de decadência para a impetração.
Lei nº 12.016/2009, arts. 7º, III, e 22, § 2º	STF, ADI 4.296, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 09/06/2021	São inconstitucionais a vedação legal à liminar e a prévia oitiva obrigatória da Fazenda.
Lei nº 12.016/2009, art. 22	STJ, Tema 1.056, REsp 1.845.716	A coisa julgada alcança os que se encontravam na situação jurídica descrita no título.
Lei nº 12.016/2009, art. 22	STJ, REsp 1.926.203, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 01/07/2021	O associado pode executar o título coletivo, dispensada a comprovação de filiação.
CF, art. 5º, LXX	STF, Súmula 101	O mandado de segurança não substitui a ação popular.
Lei nº 12.016/2009, art. 12	STF, Súmula 268	Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado.

8.12 O que pode e o que não pode no mandado de segurança coletivo

Admitido	Vedado
Proteção de direito líquido e certo dos membros ou associados	Uso do *writ* como ação de cobrança ou de repetição de indébito
Impetração por partido, sindicato, entidade de classe e associação com um ano de funcionamento	Impetração por associação genérica, sem pertinência temática
Liminar com fundamento relevante e risco de ineficácia	Liminar vedada por lei, após a ADI 4.296
Coisa julgada limitada aos substituídos	Coisa julgada erga omnes em favor de toda a coletividade
Execução individual do título coletivo	Execução de valores pretéritos não abrangidos pela sentença

8.13 Quadro de citações textuais dos acórdãos do capítulo

Julgado	Trecho
STF, ADI 4.296, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 09/06/2021	“A cautelaridade do mandado de segurança é ínsita à proteção constitucional ao direito líquido e certo e encontra assento na própria Constituição Federal.”
STF, RE 284.993, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, j. 15/02/2005	“O Sindicato tem legitimidade ativa para ajuizar mandado de segurança em nome de seus filiados impedidos de participar do processo seletivo.”
STF, RE 196.184, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 27/10/2004	“O partido político não está, pois, autorizado a valer-se do mandado de segurança coletivo para, substituindo todos os cidadãos na defesa de interesses individuais, impugnar majoração de tributo.”
STJ, REsp 1.926.203, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 01/07/2021	“Os sindicatos e as associações, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam.”
STJ, EDcl no REsp 1.954.284, Rel. Min.	“Esta Corte deu provimento ao recurso especial, por ilegitimidade ativa da associação.”

Julgado	Trecho
Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 25/10/2024	

9 Mandado de injunção coletivo e controle concentrado

9.1 Mandado de injunção coletivo (Lei nº 13.300/2016)

O mandado de injunção é a ação constitucional prevista no art. 5º, LXXI, da CF, destinada a viabilizar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas constitucionais quando a falta total ou parcial de norma regulamentadora o torne inviável. A Lei nº 13.300/2016 disciplina o processo e o julgamento das impetrações individual e coletiva. O art. 2º define o cabimento e considera parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente. O art. 3º legitima como impetrante a pessoa natural ou jurídica que se afirme titular do direito, da liberdade ou da prerrogativa, e como impetrado o poder, órgão ou autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora.

O procedimento é o do art. 4º ao art. 7º: petição inicial com indicação do órgão impetrado e da pessoa jurídica que ele integra, notificação do impetrado para informações em dez dias, ciência ao órgão de representação judicial e parecer do Ministério Público em dez dias. O art. 6º autoriza o indeferimento liminar quando a impetração for manifestamente incabível ou manifestamente improcedente, com agravo em cinco dias.

A decisão tem contornos próprios. Reconhecido o estado de mora legislativa, o art. 8º determina prazo razoável para a edição da norma e estabelece as condições em que se dará o exercício do direito ou, se for o caso, as condições em que o interessado poderá promover ação própria. O art. 9º limita a eficácia subjetiva da decisão às partes, mas admite eficácia *ultra partes* ou erga omnes quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, e permite a extensão dos efeitos a casos análogos, por decisão monocrática do relator, após o trânsito em julgado. O art. 10 admite a revisão da decisão sobrevindo relevantes modificações de fato ou de direito, e o art. 11 determina que a norma regulamentadora superveniente produza efeitos *ex nunc* em relação aos beneficiados por decisão transitada em julgado, salvo se a aplicação da norma nova lhes for mais favorável.

O mandado de injunção coletivo é disciplinado pelo art. 12. Têm legitimidade o Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis (inciso I); o partido político com representação no Congresso Nacional, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária (inciso II); a organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados (inciso III); e a Defensoria Pública, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados (inciso IV). O parágrafo único define os direitos protegidos como os pertencentes, indistintamente, a uma coletividade indeterminada de pessoas ou determinada por grupo, classe ou categoria.

9.2 Ações do controle concentrado de constitucionalidade

O controle concentrado compreende a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, a arguição de descumprimento de preceito fundamental e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A CF, no art. 102, I, *a*, atribui ao STF o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e da ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; no art. 102, I, *p*, a arguição de descumprimento de preceito fundamental; e no art. 103, § 2º, a declaração de inconstitucionalidade por omissão.

As decisões de mérito nas ações do controle concentrado produzem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal (CF, art. 102, § 2º). A eficácia erga omnes e o efeito vinculante distinguem o controle concentrado das ações coletivas de tutela de direitos subjetivos: nestas, a coisa julgada tem limites subjetivos e territoriais; naquele, a decisão vale para todos e vincula o poder público.

O objeto do controle concentrado é a norma, e não o ato administrativo concreto nem a lesão individual. A ação popular não serve para veicular pretensão própria da ADI por omissão (STF, Rcl 1.017), e a ação civil pública não serve para declarar a inconstitucionalidade de tributo (Tema 645). A via adequada para o controle abstrato é a ação própria, com os legitimados do art. 103 da CF.

9.3 Legitimidade e objeto

O art. 103 da CF arrola os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade e para a ação declaratória de constitucionalidade: o Presidente da República; a Mesa do Senado Federal; a Mesa da Câmara dos Deputados; a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; o Governador de Estado ou do Distrito Federal; o Procurador-Geral da República; o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; o partido político com representação no Congresso Nacional; e a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. A jurisprudência exige pertinência temática das entidades de classe e das confederações, como o STF reafirmou na ADPF 742 (STF, ADPF 742, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 24/02/2021) e na ADI 4.662 (STF, ADI 4.662, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 03/10/2019 **[Repositório externo]**).

A distinção entre legitimidade para o controle concentrado e legitimidade para a ação civil pública é importante. O art. 103 da CF não legitima associações civis em geral, e a pertinência temática é exigida com rigor. Já a legitimidade para a ação civil pública é regulada pelo art. 5º da Lei nº 7.347/1985 e admite associações com finalidade institucional compatível, independentemente de representação nacional.

9.4 Quadro de jurisprudência

Fundamento	Julgado	Ratio
CF, art. 5º, LXX; Lei nº	STF, ADI 4.296, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal	A lei não pode vedar a liminar nem condicionar a liminar

Fundamento	Julgado	Ratio
12.016/2009, art. 22, § 2º	Pleno, j. 09/06/2021	coletiva à prévia oitiva da Fazenda.
CF, art. 103	STF, ADPF 742, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 24/02/2021	A associação tem legitimidade no controle concentrado quando demonstrada a pertinência temática.
CF, art. 103	STF, ADI 4.662, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 03/10/2019 **[Repositório externo]**	A entidade de classe só tem legitimidade com pertinência temática entre o objeto social e o ato impugnado.
CF, art. 102, § 2º	STF, ADI 7.042, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 31/08/2022	A decisão do controle concentrado vincula o poder público e restabelece a legitimidade concorrente na improbidade.
CF, art. 102, I, *l*	STF, Rcl 1.017, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 07/04/2005	A ação popular não pode veicular providência reservada à ADI por omissão.

10 Ações coletivas em leis setoriais

10.1 Criança e adolescente (Lei nº 8.069/1990, arts. 201 a 224)

O ECA tem capítulo próprio de tutela coletiva. O art. 201, V, incumbe o Ministério Público de promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência. O art. 208 define as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou à oferta irregular de ensino obrigatório, atendimento educacional especializado, creche e pré-escola, ensino noturno, programas suplementares, assistência social, saúde, escolarização e profissionalização, entre outros.

O art. 209 fixa a competência do foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, com competência absoluta, ressalvadas a Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. O art. 210 arrola os legitimados concorrentes: Ministério Público, União, Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios e associações legalmente constituídas há pelo menos um ano com finalidade institucional compatível, dispensada a autorização da assembleia quando houver prévia autorização estatutária. O art. 211 autoriza o compromisso de ajustamento de conduta com eficácia de título executivo extrajudicial. O art. 212 admite todas as espécies de ações pertinentes e prevê a ação mandamental para a proteção de direito líquido e certo. O art. 213 disciplina a tutela específica e a multa, e o art. 214 destina os valores das multas ao fundo dos direitos da criança e do adolescente. O art. 219 dispensa o adiantamento de custas, e o art. 224 manda aplicar subsidiariamente a Lei nº 7.347/1985.

O ECA combina, portanto, legitimação ampla, competência absoluta e execução própria. A competência absoluta da Vara da Infância e da Juventude foi reconhecida pelo STJ no IAC 10, que a estendeu às causas individuais e coletivas arroladas no ECA, inclusive nas matérias de educação e saúde, ressalvadas a Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores.

10.2 Pessoa idosa (Lei nº 10.741/2003, arts. 74 a 80)

O Estatuto da Pessoa Idosa segue a mesma lógica. O art. 74, I, incumbe o Ministério Público de instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos da pessoa idosa. O art. 79 define as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à pessoa idosa, referentes à omissão ou ao oferecimento insatisfatório de acesso a ações e serviços de saúde, atendimento especializado à pessoa idosa com deficiência ou limitação incapacitante, atendimento especializado à pessoa idosa com doença infectocontagiosa e serviço de assistência social. O art. 80 fixa a competência do foro do domicílio da pessoa idosa, com competência absoluta, ressalvadas a Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores.

O STJ, no IAC 10, reconheceu a natureza absoluta dessa competência nas causas individuais e coletivas sobre saúde, assistência social e atendimento especializado. A regra

protege o acesso à justiça da pessoa idosa e evita a fragmentação de demandas por todo o território nacional.

10.3 Consumidor (Lei nº 8.078/1990, arts. 81 a 104)

O CDC é o modelo do sistema. O art. 81 define as três espécies de direitos; o art. 82 arrola os legitimados concorrentes; o art. 83 admite todas as ações adequadas; o art. 84 disciplina a tutela específica e a multa; o art. 87 dispensa custas; o art. 90 manda aplicar o CPC e a Lei nº 7.347/1985; os arts. 91 a 100 disciplinam a ação civil coletiva de responsabilidade por danos individualmente sofridos, a liquidação e a execução; e os arts. 103 e 104 fixam a coisa julgada e a relação com as ações individuais.

A ação civil coletiva do CDC é o instrumento próprio para a tutela de direitos individuais homogêneos de consumidores. A condenação é genérica (art. 95), a liquidação e a execução podem ser individuais ou coletivas (arts. 97 e 98), e o produto da indenização reverte ao fundo quando não há habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano (art. 100). A Súmula 601 do STJ confirma a legitimidade do Ministério Público para a defesa dos consumidores, inclusive em serviços públicos.

10.4 Meio ambiente e ordem urbanística

A Lei nº 7.347/1985 arrola o meio ambiente (art. 1º, I), os bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (inciso III), qualquer outro interesse difuso ou coletivo (inciso IV) e a ordem urbanística (inciso VI). A ação civil pública ambiental é o instrumento clássico de tutela do bem ambiental, com legitimidade ampla e possibilidade de tutela inibitória e de reparação.

O STF reconheceu o cabimento da ação para compelir o poder público a tratar esgoto lançado em rio (STF, RE 254.764, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 24/08/2010). O STJ, no Tema 1.104, assentou que o direito ao trânsito seguro e os danos materiais e morais coletivos decorrentes do tráfego reiterado de veículo com excesso de peso autorizam a tutela inibitória e a responsabilização civil (STJ, Tema 1.104, REsp 1.908.497). O dano moral coletivo ambiental é admitido quando demonstrada a ofensa ao bem jurídico coletivo, independentemente de prova de dor individual.

10.5 Improbidade administrativa

A ação por improbidade administrativa é regida pela Lei nº 8.429/1992, com a redação da Lei nº 14.230/2021. O art. 1º define os atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito, causam prejuízo ao erário ou atentam contra os princípios da administração pública. O art. 17 disciplina o procedimento e exige a individualização da conduta e a demonstração do dolo. O art. 18 trata do acordo de não persecução civil.

A ADI 7.042 restabeleceu a legitimidade concorrente e disjuntiva da Fazenda Pública e do Ministério Público, e o STJ, no Tema 1.089, admitiu o prosseguimento da ação para o ressarcimento do dano ainda que prescritas as demais sanções. A ação por improbidade não se confunde com a ação civil pública: aquela aplica sanções específicas e exige dolo; esta

tutela direitos difusos e coletivos e admite a responsabilidade objetiva nos termos da lei material.

10.6 Quadro sinóptico

Lei setorial	Legitimados	Objeto	Competência	Coisa julgada
ECA (Lei nº 8.069/1990)	Ministério Público, entes federativos e associações	Direitos da criança e do adolescente	Foro do local da ação ou omissão, absoluta	Regime da Lei nº 7.347/1985, por aplicação subsidiária
Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003)	Ministério Público e demais legitimados do sistema	Direitos da pessoa idosa	Domicílio da pessoa idosa, absoluta	Regime da Lei nº 7.347/1985
CDC (Lei nº 8.078/1990)	Ministério Público, entes federativos, órgãos de defesa e associações	Consumidor	Local do dano ou capital, conforme a extensão	Arts. 103 e 104 do CDC
Meio ambiente e ordem urbanística	Rol do art. 5º da Lei nº 7.347/1985	Bem ambiental e ordem urbanística	Local do dano	Art. 16 da Lei nº 7.347/1985
Improbidade (Lei nº 8.429/1992)	Ministério Público e Fazenda Pública	Sanções por improbidade	Local do dano ou da pessoa jurídica prejudicada	Coisa julgada da ação de improbidade

11 Divergências, superações e temas pendentes

11.1 Coisa julgada e limites territoriais (art. 16 da Lei nº 7.347/1985)

O art. 16 da Lei nº 7.347/1985, na redação da Lei nº 9.494/1997, limita a coisa julgada erga omnes aos limites da competência territorial do órgão prolator. A regra convive mal com a natureza transindividual do direito e com a eficácia nacional que muitos títulos ostentam. O STF, no Tema 499, ao fixar os limites subjetivos da coisa julgada formada em ação coletiva ajuizada por associação, referiu-se aos filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, o que confirma a leitura territorial (STF, Tema 499, RE 612.043, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 10/05/2017 **[Repositório externo]**).

O STJ, por outro lado, examina o título concretamente: ausente limitação territorial expressa no pedido, na causa de pedir ou no dispositivo, o título tem eficácia nacional, e o juízo da execução não pode impor restrição que a sentença não previu (STJ, AgInt no AREsp 2.964.974, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 01/07/2026, DJe 08/07/2026). A convivência entre as duas leituras exige do intérprete a distinção entre a limitação legal do art. 16 e a limitação efetivamente imposta na sentença: a primeira é regra de eficácia; a segunda é resultado da coisa julgada.

A questão prática é relevante: se a sentença não delimitou os beneficiários, a execução individual pode alcançar todos os que se encontrem na situação jurídica descrita, ainda que residentes fora da jurisdição do órgão prolator. Se a sentença delimitou, a execução deve observar o limite. O tema continua a produzir litígios e não há precedente vinculante que harmonize definitivamente o art. 16 com a eficácia nacional dos títulos coletivos.

11.2 Legitimidade da Defensoria Pública

A ADI 3.943 reconheceu a legitimidade da Defensoria Pública para a ação civil pública na defesa dos necessitados, mas a extensão dessa legitimidade ainda suscita debates. A decisão assentou que a Defensoria é instituição essencial à função jurisdicional e que a legitimação não prejudica o Ministério Público (STF, ADI 3.943, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 07/05/2015). A controvérsia remanescente é a definição de “necessitado” e o alcance da atuação defensorial na tutela de direitos difusos, sobretudo quando o benefício alcança pessoas que não são assistidas pela instituição.

A prática tem admitido a atuação da Defensoria em ações coletivas de consumidores, de moradia, de saúde e de direitos humanos, com controle caso a caso da pertinência entre a finalidade institucional e o direito tutelado. O risco de sobreposição com o Ministério Público é resolvido pela cooperação e pelo litisconsórcio, e não pela exclusão de um dos legitimados.

11.3 Ação civil pública e tributos

A tensão entre o art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/1985 e a defesa do patrimônio público é permanente. O Tema 645 veda a pretensão tributária em defesa dos contribuintes; o Tema 56 admite a ação para anular acordo tributário lesivo ao erário; o Tema 850 admite a tutela de direitos sociais relacionados ao FGTS. A linha divisória é o interesse tutelado: se o

objeto é a relação tributária individual, a via é a ação tributária ou o mandado de segurança; se o objeto é o patrimônio público ou o direito social, a via pode ser a ação civil pública.

A divergência prática surge quando o pedido envolve, ao mesmo tempo, a declaração de ilegalidade de um tributo e o ressarcimento ao erário. Nesses casos, a jurisprudência examina o pedido preponderante e a natureza do bem jurídico protegido, e não o rótulo da ação.

11.4 Mandado de segurança coletivo e autorização dos associados

A Súmula 629 do STF dispensa a autorização dos associados para o mandado de segurança coletivo impetrado por entidade de classe, e o art. 21 da Lei nº 12.016/2009 também a dispensa. O Tema 82 do STF, por sua vez, exige autorização expressa para a defesa de direitos individuais em ação coletiva. A aparente contradição se resolve pela natureza do direito: no mandado de segurança coletivo, o impetrante atua como substituto processual na defesa de direitos coletivos ou individuais homogêneos do grupo, e a lei dispensa a autorização; na ação coletiva de rito ordinário que veicula direitos individuais, a autorização é exigível.

A jurisprudência do STJ aplica a dispensa de autorização e de relação nominal quando o título coletivo não delimitou os beneficiários, e admite a execução individual por associado ainda que não comprove a filiação à associação impetrante (STJ, REsp 1.926.203, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 01/07/2021). A solução é coerente com a natureza substitutiva da atuação e com a eficácia do título.

11.5 Ação popular e atos de governo

A ação popular não é instrumento de controle do mérito administrativo nem de substituição do administrador na escolha de conveniência e oportunidade. O controle judicial recai sobre a legalidade, a moralidade, a impessoalidade e a lesividade do ato. O STF, no Tema 836, ampliou o objeto ao dispensar o prejuízo material, mas não converteu a ação popular em ação geral de controle de políticas públicas (STF, Tema 836).

A extensão do cabimento para pedidos de obrigação de fazer e de não fazer é reconhecida pelo STJ (STJ, AgInt no AREsp 2.248.900, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, DJe 30/10/2025), mas há decisões que reputam inadequada a via para pedidos condenatórios próprios da ação civil pública, questão que não foi enfrentada no mérito no AgInt no AREsp 2.427.859 (STJ, AgInt no AREsp 2.427.859, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 16/12/2025). O tema segue aberto.

11.6 Temas pendentes

O primeiro tema pendente é o Tema 1.451 do STJ, afetado à Corte Especial, que definirá a possibilidade de ajuizamento do cumprimento e da liquidação de sentença coletiva no domicílio do substituto processual, independentemente do domicílio dos substituídos (STJ, Tema 1.451, ProAfR no REsp 2.255.175, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 09/06/2026,

Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) 18/06/2026). A tese ainda não foi firmada, e a matéria permanece controvertida.

O segundo é a harmonização entre o art. 16 da Lei nº 7.347/1985 e a eficácia nacional dos títulos coletivos, examinada na seção 11.1. O terceiro é a extensão da legitimidade da Defensoria Pública e a definição de “necessitado” para a tutela coletiva. O quarto é o regime da representação adequada das associações, sobretudo quando os fins estatutários são genéricos. O quinto é o uso de processos estruturais e de decisões de acompanhamento em políticas públicas, ainda sem disciplina legal específica.

12 Aplicação prática

12.1 Para o Ministério Público

O Ministério Público deve escolher a via conforme o direito tutelado: ação civil pública para direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos de relevância social; ação por improbidade para as sanções da Lei nº 8.429/1992; mandado de segurança coletivo apenas quando houver direito líquido e certo e prova pré-constituída; e ação popular não lhe cabe como autor, mas atua como fiscal e pode recorrer. O inquérito civil deve ser instruído com os elementos necessários à propositura, e o arquivamento deve ser fundamentado e submetido ao Conselho Superior.

12.2 Para a Defensoria Pública

A Defensoria Pública pode propor ação civil pública na defesa dos necessitados, com legitimidade reconhecida pela ADI 3.943. Deve demonstrar a pertinência entre a finalidade institucional e o direito tutelado e, quando atuar em favor de grupo determinado, instruir a inicial com os elementos de identificação dos assistidos. A atuação em rede com o Ministério Público e com as associações evita sobreposição e amplia a efetividade.

12.3 Para as associações

A associação deve comprovar a constituição há pelo menos um ano, a finalidade institucional compatível e a pertinência temática. Na defesa de direitos difusos e coletivos, atua como substituta processual e não precisa de autorização dos associados; na defesa de direitos individuais homogêneos, deve instruir a inicial com a autorização e a relação nominal. O descumprimento desses requisitos leva à extinção por ilegitimidade, como demonstram os julgados do STJ examinados na seção 6.4.

12.4 Para o cidadão

A prova da cidadania é feita com o título eleitoral ou documento que a ele corresponda (art. 1º, § 3º, da Lei nº 4.717/1965). O cidadão deve instruir a inicial com os documentos que demonstrem o ato lesivo e o vício apontado, e pode requerer às entidades as certidões e informações necessárias. A ação popular não se presta à cobrança de dívida nem ao controle abstrato de lei; serve para anular o ato lesivo e obter o ressarcimento.

12.5 Para o juiz

O juiz deve verificar, de ofício, a legitimidade, a pertinência temática e a presença dos requisitos da tutela provisória; determinar a intimação do Ministério Público na ação popular e na ação civil pública quando não for parte; e adequar o procedimento ao regime da lei especial. Na coisa julgada, deve distinguir a limitação legal do art. 16 da limitação imposta na sentença, e, na execução, observar o título e os limites subjetivos fixados.

12.6 Quadro de prazos e de fluxo

Ato	Ação civil pública	Ação popular	Mandado de segurança coletivo
Prazo para ajuizamento	Prescrição da pretensão material	Cinco anos	120 dias
Informações da autoridade	Não há prazo próprio	Contestação em 20 dias, prorrogável por 20	Dez dias
Manifestação do Ministério Público	Como fiscal da lei	Acompanhamento obrigatório	Parecer em dez dias
Liminar	Art. 12, com ou sem justificação prévia	Suspensão do ato lesivo	Art. 7º, III, sem as vedações da ADI 4.296
Sentença	Livre, conforme o rito	Quinze dias do recebimento dos autos	Trinta dias após o parecer
Recurso	Apelação e agravo	Duplo grau necessário e apelação com efeito suspensivo	Apelação e duplo grau necessário

13 Pendências de verificação

As pendências abaixo registram o que não foi localizado nos canais consultados, com a indicação do que foi examinado. Não significam inexistência do precedente ou da norma.

- **Tema 836 do STF — acórdão paradigma.** A tese foi confirmada, mas o leading case indicado (RE 824.781) não foi localizado no repositório externo consultado. Foram examinadas as bases de legislação e de jurisprudência e as consultas semânticas por ação popular e por cabimento sem prejuízo material.
- **Tema 645 do STF — acórdão paradigma.** A tese foi confirmada, mas o RE 694.294 não foi localizado no repositório externo. A conclusão sobre a vedação da pretensão tributária apóia-se na tese do Tema e na legislação.
- **ADI 7.043.** Não localizada no acervo do STF. A análise da legitimidade concorrente na improbidade apóia-se na ADI 7.042, localizada e conferida.
- **Ação popular e obrigação de fazer.** Não foi localizado precedente vinculante que fixe tese sobre a adequação da ação popular para pedidos condenatórios próprios da ação civil pública. Foram examinadas as consultas por ação popular, obrigação de fazer, obrigação de não fazer e improbidade.
- **Mandado de segurança coletivo e concurso público.** Não foi localizado julgado específico, posterior a 2000, que fixe tese sobre a legitimidade coletiva em concurso público. A análise apóia-se na legislação e nos precedentes sobre legitimidade coletiva em geral.
- **Estatuto da Cidade, art. 53.** O dispositivo não consta do texto compilado do acervo de legislação. A referência à ordem urbanística foi feita com base no art. 1º, VI, da Lei nº 7.347/1985.
- **Lei nº 7.853/1989.** Não consta do acervo de legislação. A tutela coletiva da pessoa com deficiência foi examinada apenas no que consta do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) e das normas gerais.
- **Tema 1.451 do STJ.** Afetado, com tese ainda não firmada. A pendência é de julgamento, não de localização.

Referências

Normas (curadoria interna)

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Arts. 5º, LXX, LXXI e LXXIII; 37, § 5º; 71, § 3º; 74, § 2º; 102, I, *a* e *p*, e § 2º; 103; 109, I e § 3º; 129, III e § 1º.

BRASIL. Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965. Ação popular. Arts. 1º a 22.

BRASIL. Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Ação civil pública. Arts. 1º a 22, com as alterações das Leis nº 8.078/1990, 9.494/1997, 11.448/2007, 12.529/2011, 12.966/2014 e 13.004/2014.

BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Arts. 81 a 104.

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Arts. 201 a 224.

BRASIL. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. Improbidade administrativa. Arts. 1º, 17 e 18, com a redação da Lei nº 14.230/2021.

BRASIL. Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997. Tutela antecipada contra a Fazenda Pública. Arts. 1º e 2º-A.

BRASIL. Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Estatuto da Pessoa Idosa. Arts. 74 a 80, com a redação da Lei nº 14.423/2022.

BRASIL. Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009. Mandado de segurança. Arts. 1º a 29.

BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Arts. 15, 73, 91, 139, 300, 497, 502, 503, 506, 536, 537, 926, 928, 976 a 987, 1.036 a 1.041 e 1.048.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Art. 79.

BRASIL. Lei nº 13.300, de 23 de junho de 2016. Mandado de injunção individual e coletivo. Arts. 1º a 14.

Supremo Tribunal Federal (curadoria interna)

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 3.943. Rel. Min. Cármen Lúcia. Tribunal Pleno. Julgada em 07/05/2015.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 4.296. Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes. Tribunal Pleno. Julgada em 09/06/2021.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 4.662. Rel. Min. Luiz Fux. Tribunal Pleno. Julgada em 03/10/2019. **[Repositório externo]**

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 7.042. Rel. Min. Alexandre de Moraes. Tribunal Pleno. Julgada em 31/08/2022.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 742. Rel. Min. Marco Aurélio. Tribunal Pleno. Julgada em 24/02/2021.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AO 506. Rel. Min. Sydney Sanches. Tribunal Pleno. Julgada em 06/05/1998.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS 25.551. Rel. Min. Marco Aurélio. 1ª Turma. Julgado em 29/03/2016. **[Repositório externo]**

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rcl 1.017. Rel. Min. Sepúlveda Pertence. Tribunal Pleno. Julgada em 07/04/2005.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 196.184. Rel. Min. Ellen Gracie. Tribunal Pleno. Julgado em 27/10/2004.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 228.955. Rel. Min. Ilmar Galvão. Tribunal Pleno. Julgado em 10/02/2000.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 254.764. Rel. Min. Marco Aurélio. 1ª Turma. Julgado em 24/08/2010.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 284.993. Rel. Min. Ellen Gracie. 2ª Turma. Julgado em 15/02/2005.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 364.051. Rel. Min. Marco Aurélio. 1ª Turma. Julgado em 17/08/2004.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 573.232. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Tribunal Pleno. Julgado em 14/05/2014. **[Repositório externo]**

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 576.155. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Tribunal Pleno. Julgado em 12/08/2010. **[Repositório externo]**

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 605.533. Rel. Min. Marco Aurélio. Tribunal Pleno. Julgado em 15/08/2018. **[Repositório externo]**

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 612.043. Rel. Min. Marco Aurélio. Tribunal Pleno. Julgado em 10/05/2017. **[Repositório externo]**

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 631.111. Rel. Min. Teori Zavascki. Tribunal Pleno. Julgado em 07/08/2014. **[Repositório externo]**

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 643.978. Rel. Min. Alexandre de Moraes. Tribunal Pleno. Julgado em 09/10/2019. **[Repositório externo]**

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 669.069. Rel. Min. Teori Zavascki. Tribunal Pleno. Julgado em 03/02/2016. **[Repositório externo]**

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 1.155.959. Rel. Min. Alexandre de Moraes. 1ª Turma. Julgado em 30/11/2018. **[Repositório externo]**

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 1.178.617. Rel. Min. Alexandre de Moraes. Tribunal Pleno. Julgado em 25/04/2019. **[Repositório externo]**

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula 101. O mandado de segurança não substitui a ação popular.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula 266. Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula 268. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula 269. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula 365. Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula 512. Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula 629. A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula 632. É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tema 56 da repercussão geral.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tema 82 da repercussão geral.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tema 262 da repercussão geral.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tema 471 da repercussão geral.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tema 499 da repercussão geral.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tema 561 da repercussão geral.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tema 645 da repercussão geral.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tema 666 da repercussão geral.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tema 722 da repercussão geral.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tema 836 da repercussão geral.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tema 850 da repercussão geral.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tema 861 da repercussão geral.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tema 1.044 da repercussão geral.

Superior Tribunal de Justiça (curadoria interna)

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgInt no AREsp 2.248.900. Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues. 1ª Turma. DJe 30/10/2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgInt no AREsp 2.427.859. Rel. Min. Gurgel de Faria. 1ª Turma. DJe 16/12/2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgInt no AREsp 2.548.977. Rel. Min. Teodoro Silva Santos. 2ª Turma. DJe 29/08/2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgInt no AREsp 2.775.845. Rel. Min. Sérgio Kukina. 1ª Turma. DJe 06/05/2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgInt no AREsp 2.867.805. Rel. Min. Sérgio Kukina. 1ª Turma. DJe 16/10/2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgInt no AREsp 2.964.974. Rel. Min. Teodoro Silva Santos. 2ª Turma. Julgado em 01/07/2026. DJe 08/07/2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgInt no AREsp 2.320.179. Rel. Min. Assusete Magalhães. 2ª Turma. DJe 31/08/2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgInt no REsp 1.810.453. Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues. 1ª Turma. DJe 15/08/2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgInt no REsp 1.957.708. Rel. Min. Herman Benjamin. 2ª Turma. DJe 23/06/2022.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgInt no REsp 1.969.844. Rel. Min. Sérgio Kukina. 1ª Turma. DJe 25/04/2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgInt no REsp 1.988.572. Rel. Min. Herman Benjamin. 2ª Turma. DJe 23/11/2022.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. EDcl no AREsp 2.280.282. Rel. Min. Francisco Falcão. 2ª Turma. DJe 25/10/2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. EDcl no REsp 1.608.161. Rel. Min. Regina Helena Costa. 1ª Turma. DJe 15/08/2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. EDcl no REsp 1.954.284. Rel. Min. Francisco Falcão. 2ª Turma. DJe 25/10/2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.361.388. Rel. Min. Og Fernandes. 2ª Turma. DJe 07/11/2022.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.884.459. Rel. Min. Herman Benjamin. 2ª Turma. DJe 01/07/2021.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.926.203. Rel. Min. Herman Benjamin. 2ª Turma. DJe 01/07/2021.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula 213. O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula 329. O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula 345. São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula 460. É incabível o mandado de segurança para convalidar a compensação tributária realizada pelo contribuinte.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula 601. O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Tema 60 dos recursos repetitivos.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Tema 877 dos recursos repetitivos.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Tema 1.029 dos recursos repetitivos.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Tema 1.056 dos recursos repetitivos.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Tema 1.089 dos recursos repetitivos.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Tema 1.104 dos recursos repetitivos.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Tema 1.169 dos recursos repetitivos.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Tema 1.253 dos recursos repetitivos.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Tema 1.451 dos recursos repetitivos.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. IAC 10. REsp 1.896.379. Rel. Min. Og Fernandes. 1ª Seção. Julgado em 21/10/2021. DJe 13/12/2021.

Licença

© 2026 Domingos José de Souza Lima Júnior. Esta obra está licenciada sob a Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0): https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt-br. É permitido copiar, redistribuir e adaptar o material, em qualquer meio ou formato e inclusive para fins comerciais, desde que se dê o crédito adequado ao autor, se indique se foram feitas alterações e se inclua o link para a licença.

Material de terceiros. A licença alcança a contribuição original do autor (seleção, organização, sínteses e anotações). Textos de lei e decisões judiciais são atos oficiais, não protegidos por direito autoral (Lei nº 9.610/1998, art. 8º, IV), e o que for obtido de repositório de terceiros mantém as condições de sua origem.

Tradução. O texto a seguir é tradução não oficial para o português, feita para conveniência do leitor. A Creative Commons não é parte dela nem a endossa. Havendo divergência, prevalece o texto oficial em inglês: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.en.

Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional: Licença Pública

Ao exercer os Direitos Licenciados (definidos abaixo), Você aceita e concorda em ficar vinculado aos termos e condições desta Licença Pública Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional ("Licença Pública"). Na medida em que esta Licença Pública possa ser interpretada como um contrato, Você recebe os Direitos Licenciados em contrapartida à Sua aceitação destes termos e condições, e o Licenciante Lhe concede tais direitos em contrapartida aos benefícios que recebe por disponibilizar o Material Licenciado sob estes termos e condições.

Seção 1 – Definições.

a. *Material Adaptado* é o material sujeito a Direitos Autorais e Direitos Similares que seja derivado do Material Licenciado ou nele baseado, e no qual o Material Licenciado seja traduzido, alterado, arranjado, transformado ou de outro modo modificado de maneira que exija permissão segundo os Direitos Autorais e Direitos Similares detidos pelo Licenciante. Para os fins desta Licença Pública, quando o Material Licenciado for obra musical, interpretação ou fonograma, o Material Adaptado é sempre produzido quando o Material Licenciado for sincronizado, em relação temporal, com imagem em movimento.

b. *Licença do Adaptador* é a licença que Você aplica aos Seus Direitos Autorais e Direitos Similares sobre as Suas contribuições ao Material Adaptado, de acordo com os termos e condições desta Licença Pública.

c. *Direitos Autorais e Direitos Similares* são os direitos autorais e/ou direitos similares estreitamente relacionados aos direitos autorais, incluindo, sem limitação, execução, radiodifusão, fonograma e Direitos Sui Generis sobre Bancos de Dados, independentemente

de como os direitos sejam rotulados ou categorizados. Para os fins desta Licença Pública, os direitos especificados na Seção 2(b)(1)-(2) não são Direitos Autorais e Direitos Similares.

d. *Medidas Tecnológicas Efetivas* são as medidas que, na ausência de autorização adequada, não podem ser contornadas segundo leis que cumpram as obrigações do Artigo 11 do Tratado da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) sobre Direito de Autor, adotado em 20 de dezembro de 1996, e/ou acordos internacionais semelhantes.

e. *Exceções e Limitações* são o uso justo (*fair use*), o tratamento justo (*fair dealing*) e/ou qualquer outra exceção ou limitação aos Direitos Autorais e Direitos Similares que se aplique ao Seu uso do Material Licenciado.

f. *Material Licenciado* é a obra artística ou literária, o banco de dados ou outro material ao qual o Licenciante aplicou esta Licença Pública.

g. *Direitos Licenciados* são os direitos concedidos a Você nos termos e condições desta Licença Pública, limitados a todos os Direitos Autorais e Direitos Similares que se apliquem ao Seu uso do Material Licenciado e que o Licenciante tenha autoridade para licenciar.

h. *Licenciante* é a pessoa física ou as pessoas físicas, ou a entidade ou as entidades, que concede(m) direitos nesta Licença Pública.

i. *Compartilhar* é fornecer material ao público por qualquer meio ou processo que exija permissão segundo os Direitos Licenciados, como reprodução, exibição pública, execução pública, distribuição, disseminação, comunicação ou importação, e tornar o material disponível ao público, inclusive de modo que seus membros possam acessá-lo de local e em momento por eles individualmente escolhidos.

j. *Direitos Sui Generis sobre Bancos de Dados* são os direitos, distintos dos direitos autorais, decorrentes da Diretiva 96/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de março de 1996, relativa à proteção jurídica das bases de dados, conforme alterada e/ou sucedida, bem como outros direitos essencialmente equivalentes em qualquer parte do mundo.

k. *Você* é a pessoa física ou a entidade que exerce os Direitos Licenciados nesta Licença Pública. *Seu* tem significado correspondente.

Seção 2 – Abrangência.

a. *Concessão da licença.*

1. Sujeito aos termos e condições desta Licença Pública, o Licenciante concede a Você, por este ato, uma licença mundial, gratuita, não sublicenciável, não exclusiva e irrevogável para exercer os Direitos Licenciados sobre o Material Licenciado, a fim de:

A. reproduzir e Compartilhar o Material Licenciado, no todo ou em parte; e

B. produzir, reproduzir e Compartilhar Material Adaptado.

2. Exceções e Limitações. Para evitar dúvidas, quando as Exceções e Limitações se aplicarem ao Seu uso, esta Licença Pública não se aplica e Você não precisa cumprir seus termos e condições.

3. Vigência. A vigência desta Licença Pública é a especificada na Seção 6(a).

4. Meios e formatos; modificações técnicas permitidas. O Licenciante autoriza Você a exercer os Direitos Licenciados em todos os meios e formatos, conhecidos agora ou criados no futuro, e a fazer as modificações técnicas necessárias para tanto. O Licenciante renuncia e/ou concorda em não exercer qualquer direito ou autoridade para Lhe proibir as modificações técnicas necessárias ao exercício dos Direitos Licenciados, inclusive as necessárias para contornar Medidas Tecnológicas Efetivas. Para os fins desta Licença Pública, a simples realização de modificações autorizadas por esta Seção 2(a)(4) nunca produz Material Adaptado.

5. Destinatários subsequentes.

A. Oferta do Licenciante – Material Licenciado. Todo destinatário do Material Licenciado recebe automaticamente do Licenciante uma oferta para exercer os Direitos Licenciados nos termos e condições desta Licença Pública.

B. Sem restrições subsequentes. Você não pode oferecer nem impor termos ou condições adicionais ou diferentes sobre o Material Licenciado, nem aplicar a ele Medidas Tecnológicas Efetivas, se isso restringir o exercício dos Direitos Licenciados por qualquer destinatário do Material Licenciado.

6. Sem endosso. Nada nesta Licença Pública constitui nem pode ser interpretado como permissão para afirmar ou sugerir que Você, ou o Seu uso do Material Licenciado, está ligado, é patrocinado, endossado ou recebeu status oficial do Licenciante ou de outros designados para receber atribuição, conforme a Seção 3(a)(1)(A)(i).

b. *Outros direitos.*

1. Os direitos morais, como o direito à integridade, não são licenciados por esta Licença Pública, tampouco os direitos de imagem, de privacidade e outros direitos de personalidade semelhantes; contudo, na medida do possível, o Licenciante renuncia e/ou concorda em não exercer tais direitos que detenha, na medida limitada necessária para permitir que Você exerça os Direitos Licenciados, mas não além disso.

2. Os direitos de patente e de marca não são licenciados por esta Licença Pública.

3. Na medida do possível, o Licenciante renuncia a qualquer direito de cobrar royalties de Você pelo exercício dos Direitos Licenciados, seja diretamente, seja por meio de entidade de gestão coletiva, em qualquer regime de licenciamento legal ou compulsório, voluntário ou renunciável. Em todos os demais casos, o Licenciante reserva-se expressamente o direito de cobrar tais royalties.

Seção 3 – Condições da Licença.

O exercício dos Direitos Licenciados por Você está expressamente sujeito às seguintes condições.

a. *Atribuição.*

1. Se Você Compartilhar o Material Licenciado (inclusive em forma modificada), Você deve:

A. manter o seguinte, se fornecido pelo Licenciante com o Material Licenciado:

i. a identificação do(s) criador(es) do Material Licenciado e de outros designados para receber atribuição, de qualquer modo razoável solicitado pelo Licenciante (inclusive por pseudônimo, se designado);

ii. um aviso de direitos autorais;

iii. um aviso que faça referência a esta Licença Pública;

iv. um aviso que faça referência à exclusão de garantias;

v. um Identificador Uniforme de Recurso (URI) ou hiperlink para o Material Licenciado, na medida do razoavelmente possível;

B. indicar se Você modificou o Material Licenciado e manter a indicação de eventuais modificações anteriores; e

C. indicar que o Material Licenciado está licenciado sob esta Licença Pública e incluir o texto desta Licença Pública ou o URI ou hiperlink para ela.

2. Você pode cumprir as condições da Seção 3(a)(1) de qualquer modo razoável, conforme o meio, os recursos e o contexto em que Compartilhar o Material Licenciado. Por exemplo, pode ser razoável cumpri-las fornecendo um URI ou hiperlink para um recurso que contenha as informações exigidas.

3. Se solicitado pelo Licenciante, Você deve remover qualquer das informações exigidas pela Seção 3(a)(1)(A), na medida do razoavelmente possível.

4. Se Você Compartilhar Material Adaptado que produzir, a Licença do Adaptador que Você aplicar não deve impedir que os destinatários do Material Adaptado cumpram esta Licença Pública.

Seção 4 – Direitos Sui Generis sobre Bancos de Dados.

Quando os Direitos Licenciados incluírem Direitos Sui Generis sobre Bancos de Dados que se apliquem ao Seu uso do Material Licenciado:

a. para evitar dúvidas, a Seção 2(a)(1) concede a Você o direito de extrair, reutilizar, reproduzir e Compartilhar todo o conteúdo do banco de dados ou parte substancial dele;

b. se Você incluir todo o conteúdo do banco de dados ou parte substancial dele em um banco de dados sobre o qual tenha Direitos Sui Generis sobre Bancos de Dados, então o banco

de dados sobre o qual Você tem Direitos Sui Generis sobre Bancos de Dados (mas não seus conteúdos individuais) é Material Adaptado; e

c. Você deve cumprir as condições da Seção 3(a) se Compartilhar todo o conteúdo do banco de dados ou parte substancial dele.

Para evitar dúvidas, esta Seção 4 complementa, e não substitui, as Suas obrigações nesta Licença Pública quando os Direitos Licenciados incluírem outros Direitos Autorais e Direitos Similares.

Seção 5 – Exclusão de Garantias e Limitação de Responsabilidade.

a. Salvo se o Licenciante assumir compromisso diverso em separado, na medida do possível o Licenciante oferece o Material Licenciado no estado em que se encontra e conforme disponível, e não presta declarações nem garantias de qualquer espécie sobre o Material Licenciado, sejam expressas, implícitas, legais ou de outra natureza. Isso inclui, sem limitação, garantias de titularidade, comerciabilidade, adequação a um fim específico, não violação, ausência de defeitos latentes ou de outra ordem, exatidão, ou presença ou ausência de erros, conhecidos ou detectáveis ou não. Quando a exclusão de garantias não for permitida, no todo ou em parte, esta exclusão pode não se aplicar a Você.

b. Na medida do possível, em nenhuma hipótese o Licenciante responderá perante Você, com base em qualquer teoria jurídica (incluindo, sem limitação, negligência) ou de outro modo, por quaisquer perdas, custos, despesas ou danos diretos, especiais, indiretos, incidentais, consequenciais, punitivos, exemplares ou de outra natureza decorrentes desta Licença Pública ou do uso do Material Licenciado, ainda que o Licenciante tenha sido avisado da possibilidade de tais perdas, custos, despesas ou danos. Quando a limitação de responsabilidade não for permitida, no todo ou em parte, esta limitação pode não se aplicar a Você.

c. A exclusão de garantias e a limitação de responsabilidade acima previstas devem ser interpretadas, na medida do possível, de modo a se aproximarem ao máximo de uma exclusão absoluta e de uma renúncia a toda responsabilidade.

Seção 6 – Vigência e Extinção.

a. Esta Licença Pública aplica-se durante o prazo dos Direitos Autorais e Direitos Similares aqui licenciados. Contudo, se Você descumprir esta Licença Pública, os Seus direitos nela previstos se extinguem automaticamente.

b. Quando o Seu direito de usar o Material Licenciado se extinguir nos termos da Seção 6(a), ele é restabelecido:

1. automaticamente, a partir da data em que a violação for sanada, desde que sanada em até 30 dias após Você tomar conhecimento dela; ou

2. mediante restabelecimento expresso pelo Licenciante.

c. Para evitar dúvidas, esta Seção 6(b) não afeta qualquer direito que o Licenciante possa ter de buscar reparação pelas Suas violações desta Licença Pública.

d. Para evitar dúvidas, o Licenciante também pode oferecer o Material Licenciado sob termos ou condições distintos ou deixar de distribuí-lo a qualquer momento; contudo, isso não extingue esta Licença Pública.

e. As Seções 1, 5, 6, 7 e 8 subsistem à extinção desta Licença Pública.

Seção 7 – Outros Termos e Condições.

a. O Licenciante não ficará vinculado a termos ou condições adicionais ou diferentes comunicados por Você, salvo se expressamente acordados.

b. Quaisquer arranjos, entendimentos ou acordos relativos ao Material Licenciado não declarados aqui são separados e independentes dos termos e condições desta Licença Pública.

Seção 8 – Interpretação.

a. Para evitar dúvidas, esta Licença Pública não reduz, limita, restringe nem impõe condições a qualquer uso do Material Licenciado que possa ser feito legalmente sem permissão segundo esta Licença Pública, e não deve ser interpretada nesse sentido.

b. Na medida do possível, se qualquer disposição desta Licença Pública for considerada inexequível, ela será reformada automaticamente na medida mínima necessária para torná-la exequível. Se a disposição não puder ser reformada, será separada desta Licença Pública, sem afetar a exequibilidade dos demais termos e condições.

c. Nenhum termo ou condição desta Licença Pública será objeto de renúncia, e nenhum descumprimento será consentido, salvo se expressamente acordado pelo Licenciante.

d. Nada nesta Licença Pública constitui nem pode ser interpretado como limitação ou renúncia a quaisquer privilégios e imunidades aplicáveis ao Licenciante ou a Você, inclusive quanto aos processos judiciais de qualquer jurisdição ou autoridade.

A Creative Commons não é parte em suas licenças públicas. Não obstante, a Creative Commons pode optar por aplicar uma de suas licenças públicas a material que publique e, nesses casos, será considerada “Licenciante”. O texto das licenças públicas Creative Commons é dedicado ao domínio público pela Declaração de Dedicação ao Domínio Público CC0. Salvo para o fim limitado de indicar que o material é compartilhado sob uma licença pública Creative Commons ou conforme de outro modo permitido pelas políticas da Creative Commons publicadas em creativecommons.org/policies, a Creative Commons não autoriza o uso da marca “Creative Commons” nem de qualquer outra marca ou logotipo seu sem consentimento prévio por escrito, incluindo, sem limitação, em conexão com modificações não autorizadas de suas licenças públicas ou com quaisquer outros arranjos, entendimentos

ou acordos relativos ao uso de material licenciado. Para evitar dúvidas, este parágrafo não integra as licenças públicas.

A Creative Commons pode ser contatada em creativecommons.org.